

## अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे)

### अधिनियम, २००६.

#### प्रकरण एक

#### प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.** १. (१) या अधिनियमास "अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६" असे म्हणावे.
- (२) तो जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करून संपूर्ण भारतास लागू आहे.
- (३) केंद्र सरकार, **राजपत्रातील** अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास, तो अंमलात येईल.
- व्याख्या.** २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर --
- (क) "सामूहिक वन साधने" याचा अर्थ, गावच्या पारंपारिक किंवा रुढीगत सीमांतर्गत असणारी किंवा फिरस्ता आदिवासी समाजाच्या बाबतीत भूप्रदेशाचा तसेच राखीव वनांचा, संरक्षित वनांचा आणि समाजाला पारंपारिक प्रवेश असणारी अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने यासारख्या सुरक्षित क्षेत्रांचा (मोसमी) वापर असणारी रुढीगत सामायिक वन जमीन, असा आहे
- (ख) "संकटग्रस्त वन्यजीवांचे वसतिस्थान" याचा अर्थ सरकारने नियुक्त केलेल्या स्थानिक तज्ञांचा अंतर्भाव असणाऱ्या आणि ज्यामध्ये आदिवासी कार्य मंत्रालयाचे प्रतिनिधी देखील अंतर्भूत असतील अशा तज्ञ समितीने विचारविनिमय केल्यावर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वनीकरण मंत्रालयाने, कलम ४ ची पोटकलमे (१) व (२) च्या कार्यपद्धतीच्या स्वरूपाच्या गरजांमधून निर्धारित केलेली अशी क्षेत्रे, निश्चित व अधिसूचित केल्यानुसार वन्य प्राणी संवर्धनाच्या प्रयोजनासाठी, अबाधित ठेवलेली, राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये, असा आहे.
- (ग) "वन निवासी अनुसूचित जमाती" याचा अर्थ, मुख्यत्वेकरून वनात राहणारे अनुसूचित जमातीचे सदस्य किंवा समाज, असा आहे आणि त्यामध्ये अनुसूचित जमातीचे फिरस्ता आदिवासी समाज, जे वनांवर किंवा उपजिविकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून असलेला समाज यांचा समावेश होतो;
- (घ) "वन भूमी" याचा अर्थ, कोणत्याही वन क्षेत्रात येणारी कोणत्याही वर्णनाची जमीन, असा आहे, आणि त्यामध्ये, वर्गीकरण न केलेली वने, सीमांकित न केलेली वने, अस्तित्वात असलेली किंवा मानीव वने, संरक्षित

वने, राखीव वने, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांचा समावेश होतो;

(ड) " वन हक्क" याचा अर्थ, कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले वन हक्क, असा आहे;

(च) "वन ग्राम" याचा अर्थ, वनीकरणाच्या कामांसाठी कोणत्याही राज्य शासनाच्या वन विभागाद्वारे वनांमध्ये स्थापन केलेल्या किंवा वन आरक्षण प्रक्रियेद्वारे वन ग्रामांमध्ये रूपांतरित केलेल्या वसाहती, असा आहे, आणि त्यामध्ये वन वसाहत ग्रामे, निश्चित मागणीच्या धारणजमिनी, लागवडीसाठी आणि शासनाने परवानगी दिलेल्या इतर वापरांसाठी असलेल्या जमिनींचा अंतर्भाव असलेल्या ग्रामांसाठी ठेवण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या योग्य वसाहती - मग त्या कोणत्याही नावाने ओळखल्या जात असोत- यांचा समावेश होतो;

(छ) "ग्राम सभा" याचा अर्थ, गावातील सर्व प्रौढ सदस्यांची मिळून बनलेली ग्राम सभा आणि पंचायत नसलेल्या राज्यांच्या बाबतीत पाडे, टोले व अन्य पारंपारिक ग्राम संस्था आणि महिलांचा पूर्ण व अनिर्बंध सहभाग असलेल्या निर्वाचित ग्राम समित्या असा आहे;

(ज) "वसतिस्थान" यामध्ये, रूढिगत वसतिस्थानाचा समावेश असलेल्या क्षेत्रांचा आणि आदिम जमाती गट, कृषि-पूर्व समाज आणि अन्य वननिवासी अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी, राखीव आणि संरक्षित वनांमध्ये असलेल्या वसतिस्थानांचा समावेश होतो;

(झ) "गौण वनोत्पादन" यामध्ये, बांबू, खुरटी झाडी, खोड, वेत, कोसा, रेशमी किड्यांचे कोश, मध, मेण, लाख, तेंदू किंवा केंदू पत्ता, औषधी वनस्पती आणि कंदमुळे, मुळे, लहाने खोडे यांच्यासारख्या इमारती लाकूड नसलेल्या सर्व वनोत्पादनांचा समावेश होतो;

(ञ) "मध्यवर्ती अभिकरण" याचा अर्थ, कलम ११ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले मध्यवर्ती अभिकरण, असा आहे;

(ट) "अधिसूचना" याचा अर्थ, राजपत्रात प्रसिध्द झालेली अधिसूचना असा आहे;

(ठ) "विहित" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित, असा आहे;

(ड) " अनुसूचित क्षेत्रे" याचा अर्थ, संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेली अनुसूचित क्षेत्रे, असा आहे;

(ढ) "निरंतर वापर" याला जैविक विविधता अधिनियम, २००२ (२००३ चा १८) याचे कलम २, खंड (ण) मध्ये जो अर्थ नेमून दिला असेल, तोच अर्थ असेल;

(ण) "इतर पारंपारिक वननिवासी " याचा अर्थ १३ डिसेंबर, २००५ पूर्वी किमान तीन पिढ्यांपासून मुख्यत्वेकरून वनात राहणारा आणि उपजीविकेच्या खऱ्याखऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्य किंवा समाज, असा आहे.

स्पष्टीकरण - या खंडाच्या प्रयोजनार्थ "पिढी" या चा अर्थ पंचवीस वर्षांचा कालखंड असा आहे ;

(त) "ग्राम" याचा अर्थ,--

(एक) पंचायत तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तार) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा ४०) याच्या कलम ४, खंड (ख) मध्ये निर्देशिलेले ग्राम, किंवा

(दोन) पंचायतीशी संबंधित कोणत्याही राज्य विधिमध्ये ग्राम म्हणून निर्देशाण्यात आलेले अनुसूचित क्षेत्रांव्यतिरिक्त कोणतेही क्षेत्र; किंवा

(तीन) वन ग्रामे, जुनी वस्ती किंवा वसाहती आणि भूमापन न केलेली ग्रामे, मग ती ग्राम म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेली असोत अगर नसोत; किंवा

(चार) पंचायत नसेल, अशा राज्यांच्या बाबतीत कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे पारंपारिक ग्राम,

असा आहे;

(थ) "वन्य प्राणी" याचा अर्थ, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (१९७२ चा ५२) याच्या अनुसूची एक ते चार यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आणि निसर्गामध्ये वन्य स्वरूपात आढळणाऱ्या प्राण्यांच्या कोणत्याही प्रजाती, असा आहे.

## प्रकरण दोन

### वनहक्क

वन निवासी ३. (१) या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, सुरक्षित वैयक्तिक किंवा सामूहिक अनुसूचित किंवा दोहोंचे धारणाधिकार म्हणून असेलेले पुढील हक्क वननिवासी जमाती व इतर अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे वनहक्क

**पारंपारिक वन  
निवासी यांचे  
वनहक्क.**

असतील :-

(क) वननिवासी अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या सदस्याने किंवा सदस्यांनी वस्ती करण्यासाठी किंवा स्वतःच्या उपजीविकेकरिता शेती करण्यासाठी वैयक्तिक किंवा सामायिक व्यवसाय म्हणून वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क;

(ख) पूर्वीच्या संस्थानांमध्ये वापरले जाणारे आणि कोणत्याही नावाने ओळखण्यात येणारे 'निस्तार' सारखे हक्क, जमीनदारी किंवा, अशा मध्यम अवस्थांमधील पद्धती;

(ग) गावच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केल्या जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क;

(घ) पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे (प्रस्थापित वा तात्पुरती अशा दोन्ही स्वरूपाची) पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास भटक्या किंवा फिरस्ता आदिवासी समाजास मुभा असणे यासारखे इतर सामाजिक हक्क असणे किंवा त्यास तो हक्कदार असणे;

(ङ) आदिम जमाती समूह आणि कृषिपूर्व समाज यांच्या निवासाचे व निवासस्थानाचे हक्क तसेच सामाजिक धारणाधिकार;

(च) जेथे दाव्यांवर विवाद होतात अशा कोणत्याही राज्यातील, कोणत्याही नावाने ओळखले जाणारे विवादास्पद जमिनींवरील किंवा त्या संबंधातील हक्क;

(छ) वनजमिनींवरील पट्टा किंवा भाडेपट्टा किंवा अनुदान याचे मालकी हक्कांमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी, कोणतेही स्थानिक प्राधिकरण किंवा राज्य शासन यांनी दिलेला हक्क;

(ज) सर्व वन ग्रामे, जुनी वसतिस्थाने, भूमापन न केलेली गावे आणि अन्य गावे - मग ती महसुली गावे म्हणून अभिलिखित, अधिसूचित केलेली असोत किंवा नसोत- यांची वसाहत करण्याचा हक्क;

(झ) निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वन-स्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करण्याचा हक्क;

(ज) कोणत्याही राज्य विधीअन्वये किंवा स्वायत्त जिल्हा परिषद किंवा स्वायत्त प्रादेशिक परिषद यांच्या विधीअन्वये मान्यता दिलेले हक्क किंवा कोणत्याही राज्याच्या कोणत्याही पारंपरिक किंवा रूढिगत कायद्याखाली आदिवासींचे हक्क म्हणून स्वीकारलेले हक्क;

(ट) जैविक विविधतेत प्रवेश मिळविण्याचा हक्क आणि जैविक विविधता व सांस्कृतिक विविधता यांच्याशी संबंधित बौद्धिक मालमत्ता व पारंपारिक ज्ञान मिळविण्याचा सामूहिक हक्क

(ठ) खंड (क) ते (ट) मध्ये नमूद न केलेले परंतु वननिवासी अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिति, इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्याकडून उपभोगण्यात येत असलेले, शिकार करणे किंवा जाळयात पकडणे किंवा वन्य प्राण्यांच्या एखाद्या प्रजातीच्या शरीराचा भाग कापून घेणे या रूढिगत हक्कांखेरीज अन्य पारंपरिक हक्क.

(ड) ज्या ठिकाणी अनुसूचित जमाती व इतर (पारंपारिक) वननिवासी यांना १३ डिसेंबर, २००५ पूर्वी, त्यांची वैध हक्कदारी डावलून कोणत्याही स्वरूपाच्या वन जमिनीतून अवैधरीत्या निष्कासित किंवा विस्थापित करण्यात आले असेल तर त्यांचे पर्यायी जमिनीसह मूळ स्वरूपात पुनर्वसन करण्याचा हक्क.

## १९८० चा ६९ २.

वन(संवर्धन) अधिनियम, १९८० यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, केंद्र सरकार पुढील सुविधांकरिता वन जमिनी खुल्या करण्याची तरतूद करील आणि यात दर हेक्टरी पंच्याहत्तर वृक्षांपेक्षा अधिक नाहीत इतके वृक्ष पाडता येतील व त्याचे व्यवस्थापन सरकारकडून करण्यात येईल :-

(क) शाळा

(ख) दवाखाना किंवा रुग्णालय,

(ग) आंगणवाड्या

(घ) रास्त धान्य दुकाने

(ड) विद्युत व दूरसंदेशवाहक तारा

(च) टाक्या किंवा अन्य गौण जलाशये

(छ) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व जलवाहिन्या

(ज) पाणी किंवा पावसाच्या पाण्यावरील शेतीची संरचना

(झ) लहान सिंचन कालवे

- (त्र) अपारंपारिक ऊर्जा साधने
- (ट) कौशल्यामध्ये वाढ करणारी किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे
- (ठ) रस्ते आणि
- (ड) सामाजिक केंद्रे

परंतु असे की, पुढील बाबतीतच केवळ वन जमिनी अशा प्रकारे खुल्या करण्यात येतील---

(एक) या पोटकलमात नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी प्रत्येक प्रकरणात केवळ एक हेक्टरपेक्षा कमी असलेल्या प्रयोजनार्थ वन जमीन खुली करण्यात येईल, आणि

(दोन) अशा विकास प्रकल्पांचा निपटारा त्याची (प्रकल्पाची) ग्राम सभेकडून शिफारस करण्याच्या अधीन राहून करण्यात येईल.

### प्रकरण तीन

#### वनहक्कांची मान्यता, त्यांचे पुनःस्थापन व ते निहित करणे व तत्संबंधी बाबी

वन निवासी ४. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांच्या वनहक्कांना मान्यता देणे व ते निहित करणे.

- (१) त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायदयामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, आणि या अधिनियमाच्या तरतूदींना अधीन राहून केंद्र सरकार याद्वारे,
- (क) राज्यातील किंवा जेथे, कलम ३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्व वन हक्कांच्या बाबतीत ज्यांना अनुसूचित जमाती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे त्या, राज्यातील क्षेत्रातील वननिवासी अनुसूचित जमातींना;
- (ख) कलम ३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्व वन हक्कांच्या बाबतीत इतर पारंपारिक वननिवासींना

हक्क मान्य व निहित करीत आहे.

(२) राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यातील चिंताजनक वन्यजीव वसतिस्थान यांतील या अधिनियमान्वये मान्यता मिळालेल्या वन हक्कात सुधारणा करता येईल व त्यांचे पुनःस्थापन करता येईल. परंतु वन हक्कधारक, पुढील सर्व शर्तीचे समाधान झाल्याशिवाय वन्यजीवन संवर्धनाकरिता अबाधित क्षेत्र निर्मिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ पुनस्थापित होणार नाही किंवा त्यांच्या हक्कांना कोणत्याही रीतीने बाधा पोहचणार नाही ; त्या अशा--

(क) सर्व क्षेत्रात, कलम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे हक्कांना मान्यता

देण्याची व ते विहित करण्याची प्रक्रिया विचारात घेणे.

(ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (१९७२ चा ५३) अन्वये आपल्या अधिकारांचा वापर करताना राज्य शासनाच्या संबंधित अभिकरणाने, धारणाधिकार असणाऱ्यांच्या हालचाली किंवा त्यांची उपस्थिती यामुळे वन्यप्राण्यांवर होणारा परिणाम हा उक्त प्रजाती आणि त्यांची वसतिस्थाने यांची भरून न काढता येण्याजोगी हानी होण्यास किंवा त्या धोक्यात येण्यास, पुरेसे कारण होईल असे सिद्ध करणे.

(ग) राज्य शासनाने, सहजीवन अस्तित्वात नाही, असे योग्य पर्याय समाप्त करणे.

(घ) बाधक व्यक्ती व समूह यांच्याकरिता सुरक्षित उपजीविका पुरविण्यासाठी आणि प्रस्तुत विधि व केंद्र सरकारच्या धोरणात दिलेल्या, अशा बाधित व्यक्ती व समूह यांच्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी पुनःस्थापना करणे किंवा पर्यायी योजना तयार करणे व संसूचित करणे.

(ड:) प्रस्तावित पुनःस्थापनेसाठी व योजना - लेखी स्वरूपात मिळवण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील ग्रामसभेची संमती मोफत कळविणे.

(च) वचन दिलेल्या योजनेप्रमाणे सुविधा व पुनःस्थापनेच्या ठिकाणी जमीन वितरण पूर्ण केल्याशिवाय पुनःस्थापना घडून येणार नाही.

परंतु, वन्य जीव संवर्धनाच्या प्रयोजनाकरिता अशा रीतीने पुनःस्थित करीत आहेत अशा हक्क धारकांकडून चिंताजनक वन्यजीव वसतिस्थाने किंवा इतर वस्तू, वापरासाठी, राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार लगेचच दिशा बदलणार नाही.

(३) या अधिनियमा अन्वये, वननिवासी अनुसूचित जमातींना वन भूमी व त्यांची वसतिस्थाने या बाबतीतील कोणतेही राज्य किंवा संघराज्य क्षेत्र यांच्या संबंधातील इतर पारंपारिक वननिवासींना वन हक्कांची मान्यता देणे व ते निहित करणे अशा अनुसूचित जमाती किंवा जमाती समूह यांच्या शर्तीच्या अधीन असेल किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी १३ डिसेंबर, २००५ च्या पूर्वी वनभूमी संपादित करील.

(४) पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या हक्क वारसागामी असेल मात्र अन्य संक्राम्य किंवा हस्तांतरणीय नाही व विवाहित व्यक्तींच्या बाबतीत नवरा बायको या दोघांच्याही नावाने संयुक्तपणे नोंद घेण्यात येईल. आणि एकाच व्यक्तीचे प्रमुख असलेल्या कुटुंबाच्या बाबतीत एकाच प्रमुखाच्या नावे नोंद करण्यात येईल व थेट वारस नसेल तर वारसा हक्क

निकटतम नातेवाईक देण्यात येईल.

(५) अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, मान्यतेची व पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याखेरील, वननिवासी अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या सदस्याला, त्याच्या भोगवट्यातील वनभूमीतून निष्कासित करण्यात किंवा काढून टाकण्यात येणार नाही.

(६) पोट-कलम(१) द्वारे मान्य व निहित करण्यात आलेले वनहक्क कलम ३, पोटकलम(१) च्या खंड(क) मध्ये नमूद केलेल्या जमिनीच्या बाबतीत, अशी जमीन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकाला व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या किंवा समाजाच्या भोगवट्याखाली असेल आणि ती प्रत्यक्ष भोगवट्यासाठी असलेल्या क्षेत्रापुरती मर्यादित असेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत चार हेक्टरपेक्षा अधिक असणार नाही.

(७) वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० (१९८० चा ६९) अन्वये हक्क निर्वेध करण्यासह, वनहक्क, सर्व भारापासून व प्रक्रियात्मक आवश्यकतांपासून मुक्तपणे प्रदान करण्यात येतील, या अधिनियमात विनिर्दिष्ट करण्यात आले आहे त्याखेरीज वनजमिनीच्या रुपांतरासाठी "निव्वळ चालू मूल्य" व "पूरक वनरोपण" प्रदान करण्याची आवश्यकता असेल.

(८) या अधिनियमान्वये मान्य व निहित करण्यात आलेल्या वन हक्कांमध्ये आपल्या निवासस्थानातून आणि लागवडीच्या जमिनीमधून आपल्याला सरकारी विकास कामांच्या अडथळ्यांमुळे जमीनरुपी भरपाई न देता विस्थापित करण्यात आले असे सिद्ध करणाऱ्या आणि नंतर ज्यांची जमीन, ती संपादित पाच वर्षात ती ज्यासाठी संपादित केली होती त्या प्रयोजनार्थ वापरण्यात आली नसेल अशा वननिवासी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या जमिनीवरील हक्काचा समावेश होतो.

वनहक्क  
धारकाची  
कर्तव्ये.

५. या अधिनियमान्वये, कोणताही वनहक्क धारक, -

(क) वन्य जीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करणे ;

(ख) लागतची पाणलोट क्षेत्रे, जल स्रोत व पारिस्थितिकीदृष्ट्या अन्य संवेदनाक्षम क्षेत्रे पुरेशी संरक्षित आहेत याची सुनिश्चिती करील;

(ग) वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे

निवासस्थान, त्यांच्या सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहोचेल अशा, कोणत्याही प्रकारच्या विघातक प्रथांपासून सुरक्षित ठेवले असल्याची सुनिश्चिती करील ;

(घ) सामाजिक वनांचे स्रोत मिळविण्याच्या मार्गांचे विनियमन करणे आणि वन्य प्राणी, वन व जैविक विविधता यांवर प्रतिकूल परिणाम करणारी कोणतीही कृती थांबविणे यांच्यासाठी ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयांचे अनुपालन केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील.

### प्रकरण चार

#### वनहक्क निहित करण्यासाठी प्राधिकार व कार्यपद्धती.

वनात  
राहणाऱ्या  
अनुसूचित  
जमाती व इतर  
पारंपारिक वन  
निवासी यांचे  
वनहक्क निहित  
करण्याचे  
प्राधिकार आणि  
त्याची  
कार्यपद्धती.

६. (१) या अधिनियमान्वये ग्रामसभेला दिल्या गेलेल्या स्थानिक मर्यादांमध्ये वनात राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना, वैयक्तिक किंवा सामूहिक किंवा दोहोंसाठी द्यावयाच्या वनहक्कांचे स्वरूप आणि त्यांची व्याप्ती ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू करणारे ग्रामसभा हे एक प्राधिकरण असेल, ही प्रक्रिया त्यांच्याकडून दावे प्राप्त करून, ते एकत्रित करून, त्यांची पडताळणी करून आणि अशा हक्कांचा वापर करण्यासाठी विहित केलेल्या रीतीने शिफारस केलेल्या प्रत्येक मागणीचे क्षेत्र निश्चित करणारा नकाशा तयार करून केली जाईल व त्यानंतर ग्रामसभा, तशा आशयाचा ठराव संमत करून, त्याची प्रत उपविभाग स्तरीय समितीकडे पाठवेल.

(२) ग्रामसभेच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती पोटकलम (३) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या उपविभाग स्तरीय समितीकडे विनंतीअर्ज दाखल करील आणि उपविभाग स्तरीय समिती अशा विनंतीअर्जावर विचार करून तो निकालात काढील:

परंतु असे की, असा प्रत्येक विनंतीअर्ज, ग्रामसभेद्वारे निर्णय संमत झाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत दाखल करण्यात येईल:

परंतु आणखी असे की, व्यथित व्यक्तीला, त्याची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज असा कोणताही विनंतीअर्ज तिच्या विरुद्ध निकालात काढला जाणार नाही.

(३) राज्य शासन, ग्रामसभेने संमत केलेले निर्णय तपासण्यासाठी उपविभाग स्तरीय समिती गठीत करील आणि वनहक्काचे अभिलेख तयार करून तो

अंतिम निर्णयासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत जिल्हा स्तरीय समितीकडे पाठवील.

(४) उपविभाग स्तरीय समितीच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती उपविभाग स्तरीय समितीच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत जिल्हा स्तरीय समितीकडे विनंतीअर्ज दाखल करील आणि जिल्हा स्तरीय समिती अशा विनंतीअर्जावर विचार करून तो निकालात काढील:

परंतु असे की, उपविभाग स्तरीय समितीकडे दाखल करण्यात आल्याखेरीज आणि तिने त्यावर विचार केला असल्याखेरीज, ग्रामसभेच्या निर्णयाविरुद्धचा कोणताही विनंतीअर्ज थेट जिल्हा स्तरीय समितीपुढे दाखल करण्यात येणार नाही:

परंतु आणखी असे की, आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय असा कोणताही विनंतीअर्ज व्यथित व्यक्तीच्या विरुद्ध निकालात काढला जाणार नाही.

(५) राज्य शासन, उपविभाग स्तरीय समितीने तयार केलेल्या वनहक्कांच्या अभिलेखावर विचार करून त्यांना अंतिम मान्यता देण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समिती गठीत करील.

(६) वनहक्काच्या अभिलेखावरील जिल्हा स्तरीय समितीचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.

(७) राज्य शासन, वनहक्कांना मान्यता देण्याच्या व ते निहित करण्याच्या प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याकरिता आणि जर नोडल एजन्सीने मागणी केल्यास अशी विवरणे व असे अहवाल तिला सादर करण्याकरिता, एक राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करील.

(८) उपविभाग स्तरीय समिती, जिल्हा स्तरीय समिती व राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती या विहित करता येईल अशा समुचित स्तरावर, राज्य शासनाच्या महसूल, वन व आदिवासी कार्य विभागाच्या अधिकारी आणि त्या त्या स्तरावरील पंचायती राज्य संस्थांनी योग्य त्या स्तरावर नेमलेले तीन सदस्य राहतील. त्यापैकी दोन सदस्य अनुसूचित जमातीपैकी असतील व किमान एक महिला सदस्य असेल.

(९) उपविभाग स्तरीय समिती, जिल्हा स्तरीय समिती व राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती यांची रचना व कार्ये आणि त्यांची कार्ये पार पाडताना त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती, ही विहित केल्याप्रमाणे असेल.

## प्रकरण पाच

### अपराध व शास्ती

या  
अधिनियमान्वये  
प्राधिकरणांचे व  
समित्यांचे  
सदस्य किंवा  
अधिकारी  
यांच्याकडून  
झालेले अपराध.

७. जेव्हा, कोणतेही प्राधिकरण किंवा समिती किंवा अशा प्राधिकरणाचा किंवा समितीचा अधिकारी किंवा सदस्य या अधिनियमाच्या, तरतुदीचे किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या वनहक्कांच्या मान्यतेसंबंधीच्या कोणत्याही नियमाच्या, तरतुदीचे उल्लंघन करील तेव्हा तो किंवा ते या अधिनियमाखाली अपराधाबद्दल दोषी गृहित धरले जाईल आणि त्याच्याविरुद्ध कार्यवाही व एक हजार रुपयेपर्यंत दंडास पात्र ठरेल.

परंतु असे की, या पोटकलमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे, प्राधिकरणाच्या किंवा समितीच्या कोणत्याही सदस्याने किंवा विभाग प्रमुखाने किंवा या कलमात निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने, अपराध तिच्या नकळत घडला किंवा असा अपराध घडू नये म्हणून त्याने सर्व यथोचित दक्षता घेतली होती असे सिद्ध केले तर ती कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.

अपराधांची  
दखल.

८. ग्रामसभेच्या ठरावाशी संबंधित विवादाच्या प्रकरणात, कोणत्याही वननिवासी अनुसूचित जमातीने स्वतः किंवा कोणत्याही उच्च प्राधिकरणाच्या विरोधात मांडलेल्या ठरावाद्वारे राज्य स्तरीय संनियंत्रण समितीला साठ दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीची नोटीस दिल्याशिवाय आणि राज्य स्तरीय संनियंत्रण समितीने अशा प्राधिकरणाच्या विरोधात कार्यवाही केल्याशिवाय, कोणतेही न्यायालय कलम ७ अन्वये केलेल्या कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.

## प्रकरण सहा

### संकीर्ण

प्राधिकरणाचे  
सदस्य इत्यादी  
लोकसेवक  
असणे.  
सद्भावपूर्वक  
केलेल्या

९. प्रकरण चारमध्ये निर्देशिलेल्या प्राधिकरणांचा प्रत्येक सदस्य आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकारांचा वापर करणारा प्रत्येक अन्य अधिकारी हा भारतीय दंड संहितेच्या (१९६० चा ४५) कलम २१ च्या अर्थातर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
१०. (१) या अधिनियमान्वये, सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही कृतीकरिता केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही

**कृतीला  
संरक्षण.**

अधिकाऱ्याच्या किंवा कर्मचाऱ्याच्या विरोधात कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही.

(२) या अधिनियमान्वये, सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही कृतीमुळे कोणतेही नुकसान झाले किंवा नुकसान होण्याची शक्यता असेल तर केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कोणताही दावा किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही.

(३) या अधिनियमान्वये, सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही कृतीमुळे प्रकरण चार मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या तसेच त्याची अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती, सदस्य, सदस्य-सचिव, अधिकारी व अन्य कर्मचारी यांच्या विरोधात कोणताही दावा किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही.

**नोडल एजन्सी. ११.** जनजातींचे कामकाज पाहणारे केंद्र सरकारचे मंत्रालय किंवा केंद्र सरकारने याबाबतीत प्राधिकृत केलेला अन्य कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकरण हे या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहतील.

**निदेश देण्याबाबतचा केंद्र सरकारचा अधिकार. १२.** प्रकरण चारमध्ये निर्देशलेले प्रत्येक प्राधिकरण, केंद्र सरकार वेळोवेळी लेखी स्वरूपात देईल अशा सर्वसाधारण किंवा विशेष निदेशांना अधीन राहून, या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये नेमून देण्यात आलेली आपली कर्तव्ये बजावील व आपल्या अधिकारांचा वापर करील.

**हा अधिनियम अन्य कोणत्याही कायद्याला न्यूनता आणीत नाही. १३.** या अधिनियमात किंवा पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रासाठी विस्तारित) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा ४०) च्या तरतूदी सोडून या अधिनियमातील तरतूदी अन्य अधिनियमातील तरतूदी त्यांना न्यूनता न आणता भर टाकणाऱ्या असतील.

**नियम करण्याचा अधिकार. १४.** (१) केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम तयार करील.

(२) विशेषतः आणि पूर्ववर्ती अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींची तरतूद करण्याकरिता, असे नियम करता येतील :-

(क) कलम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीच्या

अंमलबजावणीकरिता कार्यपद्धतीचे तपशील;

(ख) दावे प्राप्त करण्याची, ते एकत्रित करण्याची व त्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया करून कलम ६, पोटकलम (१) अन्वये असलेल्या वनहक्कांचा वापर करण्याकरिता शिफारस केलेल्या प्रत्येक मागणीचे क्षेत्र निश्चित करणारा नकाशा तयार करणे आणि त्या कलमाच्या पोटकलम (२) अन्वये उप विभागीय समितीकडे विनंतीअर्ज दाखल करण्याची रीत;

(ग) कलम ६ च्या पोटकलम (८) अन्वये उप विभाग स्तरीय समिती, जिल्हा स्तरीय समिती आणि राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती यांचे सदस्य म्हणून नियुक्त करावयाच्या, राज्य शासनाच्या महसूल, वन व आदिवासी विकास विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा स्तर;

(घ) कलम ६, पोटकलम (९) अन्वये उप विभाग स्तरीय समिती, जिल्हा स्तरीय समिती आणि राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती यांची रचना व कार्ये आणि कलम ६, पोटकलम (९) अन्वये त्यांची कार्ये पार पाडताना त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती;

(ङ) विहित करणे आवश्यक असेल किंवा विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

(३) या अधिनियमाखाली केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते सभागृह एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या रूपातच परिणामक होईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच परिणामक होणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमाखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेला बाध येणार नाही.

**के. एन. चतुर्वेदी**  
**भारत सरकार**

**भारत सरकार**  
**जमाती कार्य मंत्रालय**  
**अधिसूचना**

**नवी दिल्ली, १ जानेवारी, २००८**

**अधिसूचना**

जी.एस.आर.------(ई) : ज्याअर्थी, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे, भारत सरकारच्या जमाती कार्य मंत्रालयाची अधिसूचना क्र.जीएसआर ४३७(ई), दिनांक १९ जून, २००७ याच्या कलम १४ च्या पोटकलम (१) अन्वये त्याच दिनांकाच्या, भारताचे राजपत्र, भाग-दोन, कलम ३, पोट- कलम (एक) मध्ये, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००७ याचा मसुदा प्रसिध्द करण्यात आला होता. आणि यामुळे बाधीत होऊ शकतील अशा सर्व व्यक्तींकडून उक्त अधिसूचनेचा अंतर्भाव असलेल्या राजपत्राच्या प्रती जनतेस उपलब्ध करून दिल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवस पूर्ण होण्यापूर्वी, हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या

आणि ज्याअर्थी, उक्त राजपत्राच्या प्रती जनतेला २५.०६.२००७ रोजी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमांच्या मसूद्याच्या संबंधातील जनतेकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना, केंद्र सरकारद्वारे विचारात घेण्यात आल्या आहेत ;

त्याअर्थी, आता, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) यांचे कलम १४, पोटकलम (१) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार, याद्वारे, अशा वनभूमीवर राहणाऱ्या वन निवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांच्या वन भूमीवरील वन हक्क व व्यवसाय यांस मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, ते असे :-

१. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ, (१) या नियमांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००७ असे म्हणावे.

(२) यांचा विस्तार जम्मू व काश्मिर वगळून संपूर्ण भारतभर असेल.

(३) हे नियम शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.

२. व्याख्या :- (१) या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,

(क) "अधिनियम" याचा अर्थ, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६, (२००७ चा २), असा आहे.

(ख) "उपजीविकेच्या वास्तविक गरजा" याचा अर्थ या अधिनियमाच्या कलम ३ याच्या पोटकलम (१) च्या खंड (क) (ग) आणि (घ) अन्वये तरतूद केल्यानुसार वनभूमीच्या स्वयंलागवडीतून उत्पादनांची निर्मिती किंवा विक्री यांद्वारे स्वतःच्या व कुटुंबाच्या कायम स्वरूपाी गरजांची परिपूर्ती, असा आहे.

(ग) "मागणीदार" याचा अर्थ अधिनियमात सूचीबद्ध करण्यात आलेल्या कोणत्याही हक्कास मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी मागणी करणारी व्यक्ती, व्यक्तींचा गट, कुटुंब किंवा समूह असा आहे.

(घ) या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) अन्वये, "गौण वनोत्पादनांची विल्हेवाट" यामध्ये, उपजीविकेसाठी एकत्र येणारे किंवा समूह यांनी अशा उत्पादनाच्या वापराकरिता किंवा विक्रीकरिता, स्थानिक पातळीवरील प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, डोक्यावरून, सायकलवरून व हातगाडीवरून वनक्षेत्रामध्ये वाहून नेणे यांचा समावेश आहे.

(ड:) "वनहक्क समिती" याचा अर्थ नियम ३ अन्वये ग्रामसभेद्वारे गठित करण्यात आलेली समिती, असा आहे.

(च) "कलम" याचा अर्थ अधिनियमाचे कलम, असा आहे.

(२) या अधिनियमात व्याख्या केलेल्या परंतु या नियमांत व्याख्या करण्यात न आलेल्या शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात जे अर्थ नेमून दिले असतील, ते ते अर्थ असतील.

३. ग्रामसभा, (१) ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीद्वारे आमंत्रित करण्यात येईल आणि तिच्या पहिल्या सभेत, ती तिच्या सदस्यांमधून दहापेक्षा कमी नसतील परंतु पंधरापेक्षा जास्त नसतील अशा सदस्यांना वन हक्क समितीचे सदस्य म्हणून निवडून देईल. त्या समितीमध्ये किमान एक तृतीयांश सदस्य अनुसूचित जमातीचे असतील.

परंतु, अशा सदस्यांपैकी एक-तृतीयांश पेक्षा कमी नसतील एवढे सदस्य महिला असतील.

परंतु आणखी असे की, अनुसूचित जमातीचे सदस्यच नसतील तर, अशा सदस्यांपैकी किमान एक-तृतीयांश सदस्य महिला असतील.

(२) "वन हक्क समिती" अध्यक्ष व सचिव यांच्याबाबत निर्णय घेईल व तो उप-विभागस्तरीय समितीला कळवील.

(३) वन हक्क समितीचा सदस्य हा जेव्हा व्यक्तिगत वन हक्काचाही मागणीदार असेल तेव्हा तो समितीला त्याबाबत कळवील आणि त्याचा दावा विचारात घेण्यात येत असेल त्यावेळी तो पडताळणीच्या प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही.

४. ग्रामसभेची कार्ये, - ग्रामसभा,

(क) वन हक्कांचे स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरु करील आणि त्याच्यासंबंधित दावे प्राप्त करून त्यांची सुनावणी करील.

(ख) वनहक्कांच्या मागणीदारांची यादी तयार करील व मागणीदार व त्यांचे दावे यांच्या केंद्र सरकारने आदेशाद्वारे निर्धारित केलेल्या अशा तपशीलाचा अंतर्भाव असलेली नोंदवही ठेवील.

(ग) हितसंबंधी व्यक्ती व संबंधित प्राधिकरण यांना वाजवी संधी दिल्यानंतर, वन हक्कांच्या मागण्यांचा निर्णय संमत करित व तो उपविभागस्तरीय समितीकडे अग्रेषित करील.

(घ) अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (२) याच्या खंड (ड:) अन्वये पुनर्वसाहतीची पॅकेजेस विचारात घेईल व यथोचित निर्णय संमत करील ; आणि

(ड:) अधिनियमाच्या कलम ५ च्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने, वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी, तिच्या सदस्यांमधून समिती गठीत करील.

(२) अशा ग्रामसभेच्या सर्व सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश पेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यसंख्येने ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती होईल.

परंतु, कोणत्याही गावात, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमातीवर यांची बहुजिनसी लोकसंख्या असेल तर, अनुसूचित जमाती, आदिम जमाती गट व कृषिक-पूर्व समाज यांचे सदस्य पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व करतील.

(३) ग्रामसभांना राज्यातील प्राधिकरणांद्वारे आवश्यक ते सहाय्य पुरविण्यात येईल.

५. उपविभागस्तरीय समिती - राज्य शासन, पुढील सदस्यांची मिळून, उपविभागस्तरीय समिती गठीत करील.

(क) उपविभागीय अधिकारी किंवा समतुल्य अधिकारी - अध्यक्ष

(ख) उपविभागाचा प्रभारी वन अधिकारी किंवा समतुल्य अधिकारी - सदस्य

(ग) जिल्हा पंचायतीकडून नामनिर्देशित करावयाचे गट/तहसील पातळीवरील पंचायतीचे तीन सदस्य, ज्यांच्यापैकी किमान दोन सदस्य हे, प्राधान्यतः जे वन निवासी किंवा जे आदिम जमाती समूहांमधील आहेत, असे अनुसूचित जमातीचे असतील आणि जेथे अनुसूचित जमातीचे सदस्य नसतील तेथे, ते प्राधान्यतः इतर पारंपरिक वन निवासीपैकीचे दोन सदस्य असतील व त्यातील किमान एक महिला सदस्य असेल किंवा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषद/प्रादेशिक परिषद किंवा इतर समुचित क्षेत्र स्तर यांच्याद्वारे नामनिर्देशन केलेले तीन सदस्य असतील ज्यांपैकी किमान एक महिला सदस्य असेल ; आणि

(घ) उपविभागाचा प्रभारी असलेला, आदिवासी विकास विभागाचा अधिकारी, किंवा जेथे असा अधिकारी उपलब्ध नसेल तेथे आदिवासी कार्याचा प्रभारी अधिकारी.

**६. उप विभागस्तरीय समित्यांची कार्ये :** उपविभागस्तरीय समिती -

(क) प्रत्येक ग्रामसभेला, त्यांची कर्तव्ये आणि वन्यजीवन, वन व ज्याचे संवर्धन व संरक्षण करणे गरजेचे आहे अशा संकटग्रस्त वनस्पती व प्राणीजात यांच्या संदर्भातील जैविक विविधतेचे संरक्षण करणे याबाबत वन हक्कांची व इतरांची कर्तव्ये यांची माहिती पुरवील.

(ख) ग्रामसभा किंवा वनहक्क समिती यांना वन व महसूल नकाशे व मतदार यादी पुरवील;

(ग) संबंधित ग्रामसभांच्या सर्व निर्णयांची पडताळणी करील.

(घ) ग्रामसभेद्वारे पुरविण्यात आलेले नकाशे व तपशील एकत्रित करील.

(ड:) दाव्यांच्या खरेपणाची खात्री करून घेण्यासाठी ग्रामसभेच्या निर्णयांची व नकाशांची तपासणी करील.

(च) वन हक्कांचे स्वरूप व त्याचा विस्तार याविषयी ग्रामसभांमधील विवादांची सुनावणी करील व अभिनिर्णय देईल.

(छ) ग्रामसभेच्या निर्णयांनी व्यथित झालेल्या व्यक्तीने व राज्य अभिकरणांनी केलेल्या विनंतीअर्जाची सुनावणी करील.

(ज) आंतरउपविभागीय दाव्यांकरिता इतर उप-विभागस्तरीय समित्यांशी समन्वय साधील.

(झ) शासकीय अभिलेखाशी मेळ साधल्यानंतर प्रस्तावित वन हक्कांचा गट किंवा तहसीलनिहाय अभिलेखाचा मसुदा तयार करील.

(ञ) उपविभागीय अधिकाऱ्यांद्वारे, प्रस्तावित वन हक्काच्या अभिलेखाच्या मसुदयासह, दावे, अंतिम निर्णयासाठी, जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवील.

(ट) अधिनियम व नियमा अन्वये घालून दिलेली उद्दिष्टे, व पध्दती याविषयी वन निवासीत जागृती निर्माण करील.

(ठ) या नियमांच्या जोडपत्र-एक (नमुना क व ख) मधील तरतुदीनुसार, मागणीदाराच्या दाव्यांची प्रपत्रे सहजगत्या व मोफत उपलब्ध होतील याविषयी सुनिश्चिती करील.

(ड) ग्रामसभेच्या बैठका आवश्यक त्या गणपूर्तीसह, मुक्त, खुल्या वातावरणात व चांगल्या रीतीने आयोजित करण्यात येत असल्याची सुनिश्चिती करील.

**७. जिल्हास्तरीय समिती.** राज्य शासन पुढील सदस्यांची मिळून जिल्हास्तरीय समिती गठीत करील.

(क) जिल्हाधिकारी किंवा उप-आयुक्त- अध्यक्ष

(ख) संबंधित विभागीय वन अधिकारी किंवा संबंधित उप वनसंरक्षक - सदस्य

(ग) जिल्हा पंचायतीद्वारे नामनिर्देशन करावयाचे जिल्हा पंचायतीचे तीन सदस्य, ज्यांपैकी, दोन, सदस्य हे जे प्राधान्यतः वन निवासी किंवा आदिम जमाती गटांमधील अनुसूचित जमातीचे असतील, व जेथे अनुसूचित जमाती नसतील तेथे जे प्राधान्यतः इतर पारंपरिक वन निवासी आहेत व त्यातील किमान एक महिला सदस्य असेल असे दोन सदस्य; किंवा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये, स्वायत्त जिल्हा परिषद/प्रादेशिक परिषद यांनी नामनिर्देशित करावयाचे तीन सदस्य, ज्यांपैकी किमान एक महिला सदस्य असेल,

(घ) जिल्ह्याचा प्रभारी असलेला आदिवासी कल्याण विभागाचा अधिकारी किंवा असा अधिकारी उपलब्ध नसल्यास, आदिवासी कार्यांचा प्रभारी असलेला अधिकारी.

**८. जिल्हास्तरीय समितीची कार्ये :-** (१) जिल्हास्तरीय समिती, -

(क) नियम ६, खंड (ख) अन्वये, ग्राम सभेला किंवा वन हक्क समितीला आवश्यक माहिती पुरविण्यात आली आहे याची खात्री करील

(ख) सर्व हक्कमागण्या, विशेषतः आदिम आदिवासी समूह, फिरते आदिवासी आणि भटक्या जमाती यांच्या, अधिनियमाची उद्दिष्टे ध्यानात ठेवून संबोधित करण्यात आल्या आहेत किंवा कसे याची तपासणी करील.

(ग) उप-विभागस्तरीय समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या वन हक्कांच्या हक्कमागण्या व अभिलेख विचारात घेईल व त्यास अंतिम मान्यता देईल.

(घ) उप-विभागस्तरीय समितीच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या व्यक्तींकडून आलेल्या विनंती अर्जाची सुनावणी करील.

(ङ) आंतर जिल्हा हक्कमागण्या संबंधात इतर जिल्ह्यांसह समन्वय साधेल

(च) हक्कांविषयीच्या अभिलेखांसह सर्व संबंधित शासकीय अभिलेखांमध्ये वन हक्कांचा समावेश करण्यासकरिता निदेश देईल.

(छ) अंतिम रूप देण्यात आलेल्या वन हक्कांचे अभिलेख प्रसिध्दी करण्यात आल्याची खात्री करील.

(ज) या नियमांच्या जोडपत्र दोन व तीन मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार या अधिनियमान्वये वन हक्कांच्या व मालकी हक्कांच्या अभिलेखाची प्रमाणित प्रती, अनुक्रमे संबंधित मागणीकाराला आणि त्या त्या ग्रामसभेला पुरविण्याची खात्री करील.

**९. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती :-** राज्य शासन, पुढील सदस्यांची मिळून राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती घटित करील --

(क) मुख्य सचिव -- अध्यक्ष ;

(ख) सचिव, महसूल विभाग - सदस्य ;

(ग) सचिव, आदिवासी विकास किंवा समाज कल्याण विभाग - सदस्य ;

(घ) सचिव, वन विभाग - सदस्य ;

(च) प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य ;

(ङ) सचिव, पंचायत राज - सदस्य ;

(छ) जमाती सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षाद्वारे नामनिर्देशित करावयाचे जमाती सल्लागार परिषदेचे तीन अनुसूचित जमाती सदस्य आणि जेथे जमाती सल्लागार परिषद नसेल तेथे राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित करावयाचे तीन अनुसूचित जमाती सदस्य ;

(ज) आयुक्त, आदिवासी कल्याण किंवा समतुल्य असा सदस्य सचिव.

**१०. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची कार्ये :-** राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती --

(क) वन हक्कांना मान्यता देणे व ते निहित करणे या प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याचे निकष व निर्देशक तयार करील.

(ख) वन हक्कांना मान्यता देणे, त्यांची पडताळणी करणे व ते राज्यात निहित करणे यांच्या प्रक्रियेवर संनियंत्रण करील ;

(ग) वन हक्कांना मान्यता देणे, त्यांची पडताळणी करणे व ते निहित करणे यांच्या प्रक्रियेचा सहामाही अहवाल सादर करील व मुख्य अभिकरणाद्वारे मागविण्यात येतील अशी विवरणपत्रे व अहवाल मुख्य अभिकरणाला सादर करील ;

(घ) या अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणतीही अशी नोटीस प्राप्त झाल्यावर, अधिनियमा अन्वये, अशा प्राधिकरणाविरुद्ध यथोचित कृती करील.

(ङ) अधिनियमाच्या कलम ४ पोट-कलम(२) अन्वये पुर्नवसाहतीकरणावर संनियंत्रण करील.

**११. ग्रामसभेद्वारे हक्कमागण्या दाखल करणे, त्या निर्धारित करणे व त्यांची पडताळणी करणे याची कार्यपद्धती :-** (१) ग्राम सभा, --

(क) हक्क मागण्या मागवील आणि अशा हक्क मागण्या य नियमांच्या परिशिष्ट-एक मध्ये तरतूद केलेल्या नमुन्यात स्वीकारण्यासाठी वन हक्क समितीला प्राधिकृत करील व अशा हक्कमागण्या, त्या मागवल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत, नियम १३ मध्ये नमूद केलेल्या किमान दोन पुराव्यासह स्विकाराव्यात.

परंतु असे की, ग्राम सभा, आवश्यक वाटल्यास, त्यासंबंधीची कारणे लेखी नमूद करुन हा तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवू शकेल.

(ख) तिच्या सामूहिक वनसंपत्तीची निश्चिती करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करण्यासाठी, दिनांक निश्चित करील व तो लागू असलेल्या ग्राम सभांना कळवील आणि ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात परस्परव्याप्ती झाली असेल त्या ठिकाणी उप-विभाग स्तरीय समितीला कळवील.

(२) वन हक्क समिती, ग्राम सभेला तिच्या पुढील कार्यामध्ये सहाय्य करील,---

(एक) विनिर्दिष्ट स्वरूपातील हक्क मागण्या आणि अशा हक्कमागण्यांच्या पुष्ट्यर्थ पुरावा स्वीकारणे, त्याची पोच देणे व तो जतन करणे ;

(दोन) हक्कमागण्या व पुरावे, तसेच नकाशे यांचा अभिलेख तयार करणे ;

- (तीन) वन हक्कांवर दावा सांगणाऱ्या मागणीदारांची यादी तयार करणे ;
- (चार) या नियमात तरतूद केलेल्या हक्कमागण्यांची पडताळणी करणे ;
- (पाच) ग्राम सभेपुढे, तिच्या विचारार्थ हक्कमागणीचे स्वरूप व व्याप्ती याबाबतचे त्यांचे निष्कर्ष सादर करणे.
- (३) प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हक्क मागणीची वन हक्क समितीकडून यथोचितरीत्या लेखी पोच देण्यात येईल.
- (४) वन हक्क समिती, सामुहिक वन हक्कांकरिता, ग्राम सभेच्या वतीने या नियमांच्या जोडपत्र एक मधील नमुना ख मध्ये हक्कमागण्या तयार करील.
- (५) ग्राम सभा, पोट-नियम(२) च्या खंड (पाच) खालील निष्कर्ष प्राप्त झाल्यावर, वन हक्क समितीच्या निष्कर्षांवर विचार करण्याकरिता पूर्व सूचना देऊन बैठक बोलावील, यथोचित ठराव संमत करून तो उप विभाग स्तरीय समितीकडे पाठवील.
- (६) ग्राम पंचायतीचा सचिव त्याची कर्तव्ये पार पाडताना ग्राम सभेचा सचिव म्हणूनही काम पाहील.

**१२. वन हक्क समितीकडून दाव्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया - (१) वन हक्क समिती, संबंधित मागणीदारास व वन विभागास योग्य सूचना दिल्यानंतर -**

- (क) जागेला भेट देईल व जागेवरच दाव्याचे स्वरूप, व्याप्ती व पुरावा यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करील आणि
- (ख) मागणीदार व साक्षीदारांनी सादर केलेला आणखी कोणताही पुरावा किंवा अभिलेख स्वीकारील.
- (ग) फिरते आदिवासी व भटक्या जमाती, एकतर वैयक्तिक सदस्यांमार्फत, सामूहिकरीत्या किंवा पारंपरिक सामूहिक संस्थेद्वारे, त्यांच्या हक्कांच्या निर्धारित करण्याकरिता केलेल्या हक्कमागणीची, जेव्हा अशी व्यक्ती, समूह किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असतील, तेव्हा पडताळणी करण्यात आली असल्याची खात्री करील.
- (घ) आदिम आदिवासी गट किंवा कृषि-पूर्व समूह यांच्या सदस्यांनी मग एकतर त्यांच्या समूहाद्वारे असो किंवा पारंपरिक समूह संस्थेद्वारे असो, त्यांच्या वसतिस्थानाचा हक्क निर्धारित करण्याकरिता केलेल्या मागणीहक्काची, असे समूह किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असताना पडताळणी करण्यात आली, असल्याची खात्री करील.

(ड) ओळखता येण्याजोगी सीमा चिन्हे दर्शवून, प्रत्येक हक्क मागणीच्या क्षेत्राचा सीमांकन नकाशा तयार करील.

(२) वन हक्क समिती, त्यानंतर हक्क मागणीवरील तिचे निष्कर्ष नोंदवील आणि ग्राम सभेपुढे ते विचारार्थ सादर करील.

(३) जर दुसऱ्या गावाच्या परंपरागत किंवा रुढीगत हद्दीच्या बाबतीत परस्परविरोधी हक्क मागण्या असतील किंवा जर वन क्षेत्राचा वापर, एकापेक्षा अधिक ग्राम सभांकडून केला जात असेल, तर, संबंधित ग्राम सभांच्या वन हक्क समित्या अशा हक्क मागण्यांच्या उपभोगाच्या स्वरूपावर विचार करण्यासाठी एकत्र बैठक घेतील आणि संबंधित ग्राम सभांना त्यातील निष्कर्ष लेखी सादर करतील ;

परंतु असे की, जर ग्राम सभेला परस्परविरोधी हक्क मागण्यांबाबत निर्णय घेता आला नाही तर, निर्णयाकरिता त्या उप-विभाग स्तरीय समितीकडे निर्देशित करण्यात येतील.

(४) ग्राम सभा किंवा वन हक्क समिती यांनी माहिती, अभिलेख वा दस्तऐवज मिळण्यासाठी लेखी विनंती केल्यावर संबंधित अधिकारी त्याची अधिप्रमाणित प्रत ग्राम सभेकडे किंवा यथास्थिति, वन हक्क समितीकडे पाठवील आणि आवश्यक असल्यास, अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे त्याचा अर्थ सुकर करण्यात येईल.

**१३. वन हक्क निश्चित करण्यासाठी पुरावा :-** (१) वन हक्कांना मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी इतर गोष्टींबरोबर पुढील गोष्टी अंतर्भूत असतील --

(क) सार्वजनिक दस्तऐवज, राजपत्रे, जनगणना, सर्वेक्षण व समझोता अहवाल, नकाशे, उपग्रहीय चित्रे, कार्य योजना, व्यवस्थापन योजना, सूक्ष्म योजना, वन चौकशी अहवाल, इतर वन अभिलेख, पट्टा किंवा भाडेपट्टा यांपैकी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हक्कांचा अभिलेख यासारखे शासकीय अभिलेख, समित्या किंवा आयोगांचे शासनाने घटित केलेल्या अहवाल, शासकीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके, ठराव ;

(ख) मतदार ओळखपत्र, शिधावाटप पत्रिका, पासपोर्ट, घरपट्टीच्या पोच पावत्या, अधिवास प्रमाणपत्रे यासारखे शासनाने प्राधिकृत केलेले दस्तऐवज.

(ग) घर झोपड्या व जमिनीवर केलेल्या स्थायी सुधारणा, जसे, समतलन, बांध बांधणे, रोधी बांध व तत्सम इतर भौतिक गुणविशेष ;

(घ) न्यायालयीन आदेश व न्याय निर्णय यांचा समावेश असेलेले न्यायिकवत व न्यायिक अभिलेख;

(ङ) कोणत्याही वनहक्कांचा उपभोग दर्शविणाऱ्या आणि रुढिगत कायद्याचे बळ असणाऱ्या रुढींचा व परंपरांचा भारतीय मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थेसारख्या नामांकित संस्थेने केलेला संशोधनात्मक अभ्यास व लेखांकन ;

(च) भूतपूर्व प्रांतिक राज्य किंवा प्रांत किंवा अशा इतर मध्यस्थ संस्थांकडून मिळालेला कोणताही अभिलेख. यात नकाशे, हक्कनोंदी, विशेषाधिकार, सूट, अनुग्रह यांचा अंतर्भाव असेल;

(छ) प्राचीनत्व सिद्ध करणाऱ्या, विहिरी, दफनभूमि, पवित्र स्थळे यांसारख्या पारंपारिक रचना,

(ज) पूर्वीच्या भूमि अभिलेखात नमूद केलेली व्यक्तींच्या पूर्वजांचा माग काढणारी किंवा पूर्वीच्या काळी त्या गावातील कायदेशीर रहिवासी असल्याची ओळख पटविणारी वंशावळ ;

(झ) मागणीदारा खेरीज अन्य वडीलधाऱ्या माणसाचे लेखानिविष्ट कथन

(२) सामूहिक वन हक्कांच्या पुराव्यात इतर गोष्टींबरोबर पुढील बाबींचा अंतर्भाव असेल :-

(क) सामूहिक हक्क जसे, निस्तार- मग ते कोणत्याही नावाने संबोधले जात असोत;

(ख) पारंपारिक चराई मैदाने, मुळे व कंद, वैरण, वन्य खाद्यफळे व इतर गौण वनोत्पादने, मच्छिमार क्षेत्रे, सिंचन व्यवस्था, मनुष्य किंवा पशूंच्या वापरासाठी पाण्याचे स्रोत, औषधी वनस्पती गोळा करणाऱ्या वनस्पती व्यवसायींचे भूप्रदेश ;

(ग) स्थानिक समूहाने बांधलेल्या रचनेचे अवशेष, पवित्र झाडे, देवराई, तळी किंवा नदीक्षेत्रे, दफन किंवा दहनभूमि,

(३) ग्राम सभा, उप विभाग स्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती, वन हक्क निर्धारित करताना वर नमूद केलेल्या बाबींपैकी एकाहून अधिक बाबी विचारात घेतील.

#### १४. उपविभागस्तरीय समितीकडे केलेले विनंतीअर्ज :-

(१) ग्रामसभेच्या निर्णयाने पीडित झालेली कोणतीही व्यक्ती ग्रामसभेने निर्णय दिल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, उपविभागस्तरीय समिती यांच्याकडे विनंतीअर्ज सादर करील.

(२) उपविभागस्तरीय समिती सुनावणीचा दिनांक निश्चित करील आणि विनंतीअर्जदारास व संबंधित ग्रामसभेस सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दिनांकाच्या किमान पंधरा दिवस

आधी लेखी तसेच विनंतीअर्जदाराच्या गावातील सोयीस्कर असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावून त्याबाबत कळवील.

(३) उपविभागस्तरीय समिती --

विनंतीअर्ज दाखल करून घेईल किंवा तो फेटाळील, किंवा तो विनंती अर्ज संबंधित ग्रामसभेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवील.

(४) संदर्भीत प्रकरण प्राप्त झाल्यावर तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आंत ग्रामसभा प्रकरणाचा ठराव संमत करील व उपविभागीय स्तरीय समितीकडे अग्रेषित करील.

(५) उपविभागीय स्तरीय समिती, ग्रामसभेचा ठराव विचारात घेईल व तो विनंती अर्ज स्वीकारल्याचा किंवा फेटाळल्याचा सुमुचित आदेश संमत करील.

(६) प्रलंबित विनंतीअर्जांना बाध न आणता, उपविभाग स्तरीय समिती, अन्य मागणीदारांच्या वन हक्कविषयक अभिलेख तपासून व पडताळून पाहील आणि तो संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्याद्वारे जिल्हास्तरीय समितीला सादर करील.

(७) दोन किंवा त्याहून अधिक ग्रामसभांमध्ये विवाद झाल्यास कोणत्याही एका ग्रामसभेने किंवा उपविभाग स्तरीय समितीने स्वतः केलेल्या अर्जावरून उपविभागस्तरीय समिती, विवाद सोडविण्याच्या दृष्टीने, संबंधित ग्रामसभांची संयुक्त सभा बोलवील आणि तीस दिवसांच्या कालावधीत त्यातून परस्पर सामंजस्याने कोणताही मार्ग काढता न आल्यास, संबंधित ग्रामसभांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर विवादावर निर्णय घेईल आणि त्यावर सुमुचित आदेश देईल.

#### **१५. जिल्हास्तरीय समित्यांना विनंती अर्ज करणे :-**

(१) उपविभागस्तरीय समितीच्या निर्णयाने बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती, उपविभागस्तरीय समितीच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, जिल्हास्तरीय समितीकडे विनंती अर्ज दाखल करील.

(२) जिल्हास्तरीय समिती, विनंती अर्जावरील सुनावणीसाठी दिनांक निश्चित करील आणि त्याबाबत विनंती अर्जदारास, व संबंधित उपविभाग स्तरीय समितीस लेखी कळवील, तसेच सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकाच्या किमान पंधरा दिवस अगोदर विनंती अर्जदाराच्या गावातील सोईस्कर सार्वजनिक ठिकाणी या बाबतची नोटीस लावून कळवील.

(३) जिल्हास्तरीय समितीला एकतर, विनंतीअर्जास मान्यता देता येईल किंवा तो फेटाळता येईल किंवा तो पुनर्निर्णयार्थ संबंधित उपविभागस्तरीय समितीकडे पाठवता येईल.

- (४) असा संदर्भित विनंतीअर्ज मिळाल्यावर, उप विभागस्तरीय समिती विनंती अर्जदाराचे आणि ग्राम सभेचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि त्यावर निर्णय घेईल आणि त्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीला कळवील.
- (५) त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती, विनंतीअर्ज विचारात घेईल आणि त्यावर विनंतीअर्ज स्वीकारल्याचा व फेटाळल्याचा समुचित आदेश देईल.
- (६) जिल्हास्तरीय समिती मागणीदाराच्या वा मागणीदारांच्या वन हक्कांचे अभिलेख जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा आयुक्त यांच्याकडे शासनाच्या अभिलेखांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी पाठवील.
- (७) दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक उपविभाग स्तरीय समित्यांच्या आदेशांमध्ये विसंगती असल्यास, जिल्हास्तरीय समिती स्वतःच संबंधित उपविभाग स्तरीय समित्यांमधील विसंगतींचा मेळ घालण्याच्या दृष्टीने त्यांची संयुक्त सभा बोलवील आणि जर यातून कोणताही परस्पर संमत मार्ग काढता न आल्यास, जिल्हास्तरीय समिती, संबंधित उपविभाग स्तरीय समित्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विवाद अभिनिर्णित करील आणि समुचित आदेश देईल.

( फा.क्र.१७०१४/०२/२००७-पीसी व व्ही

खंड - सात)

डॉ. बचित्तर सिंग, सह सचिव

**भारत सरकार**  
**जमाती कार्य मंत्रालय**  
**अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००८**

**जोडपत्र-एक**  
**(पहा नियम ६ (झ))**

**नमुना-क**  
**वन जमिनींच्या हक्कांसाठीच्या दाव्याचा नमुना**  
**(पहा नियम ११ (१)(क))**

- |    |                                                                                                         |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १  | मागणीदाराचे नाव                                                                                         | :          |
| २  | पतीचे/पत्नीचे नाव                                                                                       | :          |
| ३  | आईचे/वडिलांचे नाव                                                                                       | :          |
| ४  | पत्ता                                                                                                   | :          |
| ५  | गाव                                                                                                     | :          |
| ६  | ग्रामपंचायत                                                                                             | :          |
| ७  | तहसील/तालुका                                                                                            | :          |
| ८  | जिल्हा                                                                                                  | :          |
| ९  | (क) अनुसूचित जमाती असल्याचे अधिकृत पुरावे.                                                              | : होय/नाही |
|    | (ख) पारंपरिक वन निवासी असल्याचे (जर पती/पत्नी अनुसूचित जमातीचे असल्यास (अधिकृत पुराव्याची प्रत जोडावी)) | : होय/नाही |
| १० | कुटुंबातील अन्य सदस्यांची नाव वयासह (अवलंबून असणारी मुले व प्रौढ व्यक्ती यांच्यासह)                     | :          |

### जमिनीवरील दाव्याचे स्वरूप :

|   |                                                                                                                            |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| १ | ताब्यात असलेल्या वन जमिनीची व्याप्ती<br>(क) वसतिस्थान<br>(ख) स्वतः कसण्यासाठी काही असल्यास (पहा<br>अधिनियमाचे कलम ३(१)(क)) | : |
| २ | विवादाग्रस्त जमिनी, काही असल्यास,<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(च))                                                          | : |
| ३ | पट्टा/भाडेपट्टा/अनुदान, काही असल्यास<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(छ))                                                       | : |
| ४ | मूळ स्वरूपात पुनर्वसनासाठी जमीन किंवा पर्यायी<br>जमीन काही असल्यास<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(ड))                         | : |
| ५ | जमिनीच्या नुकसानभरपाईशिवाय जेथून विस्थापित<br>झाले आहेत ती जमीन<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ४(८))                               | : |
| ६ | वन गावातील जमिनींची व्याप्ती काही असल्यास<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(ज))                                                  | : |
| ७ | अन्य कोणतेही पारंपरिक हक्क, काही असल्यास<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(झ))                                                   | : |
| ८ | पृष्ठयर्थ पुरावा :<br>(पहा नियम १३)                                                                                        | : |
| ९ | कोणतीही अन्य माहिती                                                                                                        | : |

**मागणीदाराची (मागणीदारांची)**

**स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा**

भारत सरकार

जमाती कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००८

नमुना - ख

सामूहिक हक्कासाठीच्या दाव्याचा नमुना

(पहा नियम ११ (१)(क)व(४))

- |   |                                    |             |
|---|------------------------------------|-------------|
| १ | मागणीदाराचे / मागणीदारांचे नांव    | :           |
|   | क. वन निवासी अनुसूचित जमातीचा समूह | : होय/नाही. |
|   | ख. इतर जमाती वन निवासींचा समूह     | : होय/नाही. |
| २ | गाव                                | :           |
| ३ | ग्रामपंचायत                        | :           |
| ४ | तहसील / तालुका                     | :           |
| ५ | जिल्हा                             | :           |

लाभ घेतलेल्या सामूहिक हक्कांचे स्वरूप

- |   |                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| १ | निस्तार यासारखे सामूहिक हक्क, काही असल्यास<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(ख))                                                                                                                                                    | : |
| २ | गौण वनोत्पादनावरील हक्क, काही असल्यास<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(ग))                                                                                                                                                         | : |
| ३ | सामूहिक हक्क<br>क. वापर किंवा हक्कदारी असलेले<br>(मासे, जलनिकाय), काही असल्यास,<br>ख. चराई, काही असल्यास<br>ग. भटके व फिरते आदिवासी<br>यांच्याकरिता पारंपरिक साधनांची सुगमता,<br>काही असल्यास<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(छ)) | : |

- ४ पीटीजी व कृषक-पूर्व समूहांसाठी वसतिस्थान व :  
वस्ती यांची सामूहिक भूधारणा पध्दती, काही  
असल्यास  
(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(ड.)
- ५ जैविक विविधता, बौद्धिक संपत्ती व पारंपारिक :  
ज्ञान यांच्या हक्कांची सुगमता, काही असल्यास,  
(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(ट))
- ६ अन्य पारंपरिक हक्क, काही असल्यास :  
(पहा अधिनियमाचे कलम ३(१)(झ))
- ७ पृष्ठयर्थ पुरावा : (पहा नियम १३) :
- ८ कोणतीही अन्य माहिती : :

**मागणीदाराची/मागणीदारांची**  
**सही / अंगठ्याचा ठसा :**

**भारत सरकार**  
**जमाती कार्य मंत्रालय**  
**अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००८**

**जोडपत्र - दोन**  
**(पहा नियम (८)(ज))**

**ताब्यात असलेल्या वनजमिनीचा मालकी हक्क**

- |    |                                                                                                                  |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| १  | वन हक्क धारकांचे नाव/नावे (पती/पत्नीसह                                                                           | : |
| २  | आई/वडिलांचे नावे                                                                                                 | : |
| ३  | अवलंबून असणाऱ्यांची नावे                                                                                         | : |
| ४  | पत्ता                                                                                                            | : |
| ५  | गाव/ग्रामसभा                                                                                                     | : |
| ६  | ग्राम पंचायत                                                                                                     | : |
| ७  | तहसील/तालुका                                                                                                     | : |
| ८  | जिल्हा                                                                                                           | : |
| ९  | अनुसूचित जमाती आहे की/इतर पारंपरिक वन निवासी आहे                                                                 | : |
| १० | क्षेत्र                                                                                                          | : |
| ११ | खासरा/खंड क्र यांच्यासह ठळक सीमाचिन्हे दर्शवून केलेले सीमांचे वर्णन                                              | : |
|    | हे हक्क वंशपरंपरागत आहेत परंतु अधिनियमांच्या कलम ४ च्या पोटकलम (४) अन्वये अन्यसंक्राम्य किंवा हस्तांतरणीय नाहीत. | : |

आम्ही खालील सही करणार, याद्वारे महाराष्ट्र शासन यांच्यासाठी व त्यांच्या वतीने, वरील वनहक्क कायम करण्यासाठी, सही करीत आहोत.

**विभागीय वन अधिकारी/उपवनसंरक्षक      जिल्हा आदिवासी कल्याण अधिकारी**

**जिल्हाधिकारी/उपायुक्त.**

भारत सरकार

जमाती कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००८

सामूहिक वनहक्कांचे हक्क

जोडपत्र-तीन

(पहा नियम ८(ज))

- १ सामूहिक वनहक्कधारकाचे नाव/धारकांची नावे :
- २ गाव/ग्रामसभा :
- ३ ग्रामपंचायत :
- ४ तहसील/तालुका :
- ५ जिल्हा :
- ६ अनुसूचित जमाती आहे की / इतर पारंपरिक वन निवासी आहे :
- ७ सामूहिक हक्कांचे स्वरूप :
- ८ शर्ती काही असल्यास :
- ९ रुढीप्राप्त सीमांसह / किंवा खासरा/खंड क्र यासह ठळक सीमाचिन्हे दर्शवून केलेले सीमांचे वर्णन :

## सामूहिक वन हक्क धारकाचे नाव (धारकांची नांवे)

१.

२.

३.

आम्ही खालील सही करणारे महाराष्ट्र शासन यांच्यासाठी व त्यांच्या वतीने, सामूहिक वनहक्कांच्या उपरोल्लिखित धारकांना शीर्षकात उल्लेखिल्याप्रमाणे वनहक्क कायम करण्यासाठी आमच्या स्वाक्षऱ्या करीत आहोत.

विभागीय वन अधिकारी/उपवनसंरक्षक

जिल्हा आदिवासी कल्याण अधिकारी

जिल्हाधिकारी/उपायुक्त.

**भारत सरकार**  
**जनजाती कार्य मंत्रालय**  
**अधिसूचना**

नवी दिल्ली, ६ सप्टेंबर, २०१२

**जी. एस. आर. ६६९(अ)** ज्या अर्थी भारत जनजाती कार्य मंत्रालयाची अधिसूचना क्र. जीएसआर ५७८ (ड), दि. १९ जुलै, २०१२ याच्या त्याच दिनांकाच्या, भारताचे राजपत्र, भाग-दोन, कलम ३, पोट कलम (एक) द्वारे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७ चा २) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) सुधारणा नियम, २०१२ चा मसुदा प्रसिध्द करून त्याद्वारे बाधा पोचण्याची संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींकडून उक्त अधिसूचनेचा अंतर्भाव असलेल्या राजपत्राच्या प्रती जनतेस उपलब्ध होण्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त होण्याच्या आत, हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.

आणि ज्याअर्थी, उक्त राजपत्राच्या प्रती जनतेला २० जुलै, २०१२ रोजी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित नियमांच्या मसुद्याच्या संबंधातील जनतेकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना, केंद्राद्वारे यथोचितरित्या विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

त्याअर्थी, आता अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) यांचे कलम १४, पोटकलम (१) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, याद्वारे वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) नियम २००८ यात सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, जसे,

१. (१) या नियमांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) सुधारणा नियम, २०१२ असे म्हणावे.  
(२) ते शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
२. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) नियम २००८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम २ चे उप नियम (१) मध्ये-  
(एक) खंड (ख) च्या ऐवजी खालील खंडाचा समावेश करण्यात आला आहे -  
"(ख) "उपजीविकेच्या खऱ्याखऱ्या गरजा" याचा अर्थ या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही हक्कांचा वापर करून स्वतःच्या अथवा कुटुंबाच्या उपजीविकेच्या गरजा पूर्ण करणे असा आहे आणि यामध्ये अशा हक्कांच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पादनांचा समावेश असेल, असा आहे."

(दोन) खंड (ग) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:-

(गक) "सामूहिक हक्क" याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम १ च्या खंड (ख), (ग), (घ), (ड), (ज), (झ), (ञ), (ट) आणि (ठ) यांमध्ये सूचीबद्ध केलेले अधिकार असा आहे.

(तीन) खंड (घ) ऐवजी खालील खंड दाखल करण्यात येईल.

"(घ) या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट कलम (१) च्या खंड (ग) अन्वये, "गौण वनोत्पादनांची विल्हेवाटी" मध्ये त्यांची विक्री करण्याच्या तसेच त्यांवर वैयक्तिक किंवा सामूहिक प्रक्रिया करण्याच्या, त्यांची साठवण करण्याच्या, त्यांचे मूल्यवर्धन करण्याच्या, त्यांची वनक्षेत्राच्या आत व बाहेर समुचित वाहतुकीच्या साधनाने अशा उत्पादनांचा वापर करण्यासाठी किंवा ती गोळा करून किंवा उपजीविकेसाठी त्यांची सहकारी संस्था किंवा संघ किंवा महासंघ यामार्फत विक्री करण्यासाठी वाहतूक करण्याच्या हक्काचा समावेश असेल."

**स्पष्टीकरण (१)** नियम ४ पोटनियम १ खंड (ड) अन्वये गठित केलेली समिती अथवा ग्रामसभेने प्राधिकृत व्यक्ती यांच्याद्वारे गौण वनोत्पादनांच्या वाहतुकीसंबंधात पारगमन परवाना पद्धतीत फेरबदल येतील व तो देण्यात येईल.

- २) पारगमन परवाने देण्याच्या कार्यपद्धतीविषयक आवश्यकता कोणत्याही प्रकारे गौण वनोत्पादनांच्या विल्हेवाटीबाबतचे हक्क निर्बंधित अथवा संकोचित करणार नाहीत.
- ३) गौण वनोत्पादनांचे संकलन हे सर्व प्रकारचे स्वामित्वधन अथवा शुल्क अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचे आकार यांपासून मुक्त असेल.

३. उक्त नियमांमध्ये नियम २ नंतर खालील नियम समाविष्ट करण्यात येईल.

**२ क. वाडी/पाडे किंवा वसाहती निश्चित करणे आणि त्यांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया राज्य शासन सुनिश्चित करेल की,**

(क) प्रत्येक पंचायत तिच्या हद्दीतील महसुली अथवा वनग्राम अभिलेखांचा औपचारिकरित्या भाग नाहीत अशा वाडी/पाडे, वस्त्या, नोंद न झालेल्या अथवा सर्वेक्षण न झालेल्या वसाहती किंवा वनग्राम गावे किंवा टांग्या गावे यांची यादी तयार करील आणि अशी यादी अशा प्रत्येक वस्त्या, वाडी/पाडे किंवा वसाहती यांची ग्रामसभा आयोजित करून संमत करून घेईल आणि पंचायतीच्या ठरावाद्वारे सदर अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ अशा वाडी/पाडे, वस्त्या गाव म्हणून समावेश करण्यात येईल व अशी यादी उपविभाग स्तरीय समितीस सादर करील.

(ख) उपविभाग स्तरीय समितीचे उपविभागीय अधिकारी हे सध्या कोणत्याही गावाचा भाग नसलेल्या मात्र ठरावाद्वारे पंचायतीमधील गाव म्हणून समावेश केलेल्या वाड्या/पाडे आणि वस्त्या यांच्या यादया एकत्रित करतील आणि विद्यमान गावामध्ये असे गाव म्हणून समाविष्ट करून किंवा राज्याच्या या संबंधीतील कायदयातील प्रक्रिया अनुसरून त्या तयार करतील आणि जनतेच्या काही सूचना असल्यास, त्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय समिती अशा यादया अंतिम करील.

(ग) अशा वाड्या/पाड्या आणि वस्त्या यांच्या यादया अंतिम झाल्यानंतर यापूर्वीच मान्यता मिळालेल्या कोणत्याही हक्कांना बाधा न अशा वाड्या/पाडे आणि वस्त्या यांना मान्यता देण्याचे व त्यांच्यात हक्क निहित करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येईल.

#### ४. उक्त नियम ३ मध्ये

(क) उपनियम (१) मधील “किमान एक-तृतीयांश सदस्य अनुसूचित जमातीचे असतील.” या शब्दांऐवजी “किमान दोन-तृतीयांश सदस्य अनुसूचित जमातीचे असतील” याचा समावेश करण्यात यावा.

(ख) उपनियम (३) नंतर खालील उपनियम समाविष्ट करण्यात यावा.

“(४) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) सुधारित नियम, २०१२ अंमलात येण्यापूर्वी मान्य केलेले वनहक्क किंवा सुरु केलेल्या दाव्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया यावर वनहक्क समिती पुन्हा नव्याने विचार करणार नाही. ”

#### ५. उक्त नियमाच्या नियम ४ मध्ये :-

(एक) खंड (ड) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल.

"(च) अनुसूचित जमातीचे वननिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या फायद्यासाठी अशा सामूहिक वनसंपत्तीचे निरंतर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे संवर्धन करण्याची व तिचे व्यवस्थापन करण्याची योजना तयार करण्याच्या आणि वनविभागाच्या सूक्ष्म योजना किंवा चालू योजना किंवा व्यवस्थापन योजनांबरोबर अशा संवर्धन व व्यवस्थापन योजनांचे, समितीला करणे आवश्यक वाटेल अशा फेरबदलांनिशी एकत्रीकरण करणाऱ्या खंड (ड) खाली गठित करण्यात आलेल्या समितीचे संनियंत्रक व नियंत्रण करणे."

(छ) वाहतूक परवाना, उत्पादनांच्या विक्रीपासूनचे उत्पन्न किंवा व्यवस्थापन आराखड्यात बदल करण्याशी संबंधित सर्व निर्णयांना मान्यता देणे.

(दोन) उपनियम (२) ऐवजी खालील उपनियम समाविष्ट करण्यात येईल:-

“(२) ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती ग्रामसभेच्या सर्व सदस्य संख्येच्या अर्ध्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य संख्येने होईल परंतु, उपस्थित सदस्यांच्या किमान एक-तृतीयांश इतक्या महिला असतील.

परंतु आणखी असे की, जेथे वनहक्कांसंबंधी कोणतेही निर्णय संमत करावयाचे असल्यास किमान पन्नास टक्के इतक्या वनहक्कांची मागणी करणारे दावेदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.

परंतु असेही की, असे निर्णय उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या साध्या बहुमताने संमत करण्यात येतील.

#### ६. उक्त नियमांच्या नियम ६ मधील खंड (ठ) ऐवजी खालील खंड दाखल करण्यात येईल.

"(ठ) या नियमांच्या जोडपत्र एक (नमुना क, ख आणि ग) मध्ये दिलेल्या दाव्यांची प्रपत्रे दावेदारांना सहज आणि विनामूल्य उपलब्ध होतील याची खातरजमा करण्यात येईल.

७. उक्त नियमांच्या नियम ८ मध्ये

(एक) खंड (छ) मध्ये "आणि" हा शब्द वगळण्यात येईल.

(दोन) खंड (ज) मध्ये शेवटी "आणि" हा शब्द समाविष्ट करण्यात येईल.

(तीन) खंड (ज) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल.

"(झ) या नियमांच्या जोडपत्र-चार मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या अधिनियमान्वये सामूहिक वनसाधनसंपत्तीचे हक्क व मालकी हक्क यांच्या अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रत संबंधित ग्रामसभेला किंवा कलम ३ च्या पोटकलम १ च्या खंड (ठ) अन्वये ज्या समूहाला सामूहिक वनसंपत्तीचे हक्क देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे अशा समूहाला देण्यात आल्याची खातरजमा करण्यात येईल."

८. उक्त नियमांच्या नियम १० मध्ये

(एक) खंड (ग) ऐवजी खालील खंड दाखल करण्यात येईल.

"(ग) वनहक्क मान्य करणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि ते निहित करणे यांचे प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्यासाठी ३ महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात येईल, क्षेत्रीय स्तरावरील समस्यांचा विचार आणि निराकरण करण्यासाठी आणि या नियमांच्या जोडपत्र-पाच ला जोडलेल्या नमुन्यात दाव्यांची स्थिती, या अधिनियमा अन्वये मान्य केलेल्या दाव्यांचा तपशील, त्यापैकी कोणते फेटाळण्यात आली असल्यास त्यांचे कारणे आणि प्रलंबित दाव्यांची स्थिती निश्चित झाल्यावर यांचा केंद्रसरकारला तिमाही अहवाल सादर करण्यात येईल."

(दोन) खंड (ड) नंतर खालील खंड दाखल करण्यात येईल.

"(च) कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (ड) आणि कलम ४ च्या पोटकलम (८) मधील तरतुदींच्या अनुपालनाचे विनिर्दिष्टपणे संनियंत्रण ठेवण्यात येईल."

९. उक्त नियमांमधील नियम ११, उपनियम (४) मधील "नमुना ख मधील सामूहिक वनहक्क" या मजकुराऐवजी "नमुना ख मधील सामूहिक वनहक्क आणि नमुना ग मधील कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (झ) अन्वये सामूहिक संपत्तीवरील हक्क" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१०. उक्त नियमांच्या नियम १२ च्या खंड (ड) नंतर उपनियम (एक) मध्ये खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल.

(च) ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना अशा सीमा आणि परंपरागत प्रवेशाबाबत चांगली माहिती आहे अशा ज्येष्ठ व्यक्तींसह ग्रामसभेच्या इतर सदस्यांबरोबर सामूहिक वन साधनसंपत्तीच्या परंपरागत सीमा निश्चित करण्यात येतील.

(छ) ओळखू येणाऱ्या सीमा चिन्हांसह सामूहिक वनसंपत्तीचा नकाशा तयार करण्यात येईल आणि नियम १३ च्या उपनियम २ मध्ये नमूद केलेल्या सबळ पुराव्यांद्वारे आणि त्यानंतर असे सामूहिक वन संपत्तीचे दावे ग्रामसभेच्या साध्या बहुमताने ठराव संमत करून करण्यात येतील.

**स्पष्टीकरण :** सामूहिक वन संपत्तीच्या सीमांकनामध्ये यांसारख्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैध सीमा राखीव वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांचा समावेश असे आणि अशा सीमांकनामुळे समूहाच्या सामूहिक वनसाधनसंपत्ती वापर, संवर्धन आणि निरंतर वापर याबाबतच्या अधिकारांना निश्चित स्वरूप व मान्यता देण्यात येईल.

११. उक्त नियमांच्या नियम १२ नंतर खालील नियम समाविष्ट करण्यात येईल.

"१२ क. वनहक्क दावे मान्य करण्याची प्रक्रिया : (१) वनहक्क समितीकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर वन आणि महसूल विभागाचे अधिकारी दाव्यांच्या पडताळणी दरम्यान आणि पुराव्यांच्या पडताळणी दरम्यान त्याठिकाणी उपस्थित राहतील आणि कार्यवृत्तावर त्यांचे पदनाम, दिनांक व अभिप्राय असल्यास त्यांसह स्वाक्षरी करतील."

(२) ग्रामसभेने मान्य केलेल्या दाव्यांबाबत वन किंवा महसूल विभागाने, क्षेत्रीय पडताळणी दरम्यान त्यांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते असा आक्षेप घेतल्यास असा दावा समितीद्वारे, ज्याठिकाणी आक्षेप घेण्यात आला आहे त्याठिकाणच्या ग्रामसभेकडे पुनर्पडताळणीसाठी पुन्हा पाठविण्यात येईल. आणि पडताळणी प्रक्रियेस प्रतिनिधीने पुन्हा उपस्थित राहण्यात कसूर केल्यास क्षेत्रीय पडताळणीबाबतचा ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम राहील.

(३) ग्रामसभेने दाव्यांमध्ये फेरबदल अथवा ते फेटाळण्यात आल्यास किंवा उपविभाग स्तरीय समितीद्वारे जिल्हास्तरीय समितीस अग्रेषित केलेल्या दाव्यांमध्ये फेरबदल करण्याची किंवा ते फेटाळण्याची शिफारस करण्यात आल्यास, दाव्यांवरील असा निर्णय किंवा शिफारस केल्या प्रकरणी असा निर्णय अथवा शिफारस, यथास्थिती उपविभागीय समिती अथवा जिल्हास्तरीय समितीकडे दाद मागणे शक्य व्हावे यासाठी दावेदारास व्यक्तीशः साठ दिवसांच्या कालावधीच्या आत, जो उपरोक्त समित्यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार तीस दिवसांपर्यंत वाढविता येईल, त्याबाबत दावेदारास कळविण्यात येईल.

(४) अन्य कोणत्याही राज्यभिकरणास अथवा उपविभाग स्तरीय समितीच्या निर्णयास आक्षेप घ्यावयाचा असल्यास ते यथास्थिती उपविभाग स्तरीय समिती अथवा जिल्हास्तरीय समितीपुढे अपिल दाखल करील, त्यावर दावेदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर (संबंधित अभिकरणाचा प्रतिनिधीचा अनुपस्थितीत, असल्यास) समिती त्यावर निर्णय देईल.

(५) बाधित व्यक्तीला त्याच्या दाव्याच्या संबंधात कोणतीही बाब सादर करण्यासाठी वाजवी संधी दिल्याखेरीज त्याचे अपिल निकाली काढता येणार नाही.

(६) ग्रामसभेचा निर्णय अथवा शिफारस अपूर्ण असल्याचे अथवा प्रथम दर्शनी जास्तीची तपासणी करणे आवश्यक आहे असे आढळल्यास उपविभाग स्तरीय समिती अथवा जिल्हा स्तरीय समिती अशा दाव्यात फेरबदल करण्याऐवजी किंवा तो फेटाळण्याऐवजी दावा ग्रामसभेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवील.

(७) ग्रामसभेने आवश्यक कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह दाव्याची शिफारस करणारा जो ठराव संमत केला असेल तो आणि उपविभाग स्तरीय समितीने फेरबदलांसह अथवा फेरबदलांशिवाय कायम केला असेल मात्र जिल्हा स्तरीय समितीने मान्य केला नसेल अशा प्रकरणी, जिल्हा स्तरीय समिती यथास्थिती ग्रामसभा किंवा उपविभाग स्तरीय समिती यांच्या शिफारशी न स्वीकारण्याबाबतची सविस्तर कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवील आणि जिल्हास्तरीय समिती या सदर कारणांसह आदेशाची एक प्रत यथास्थिती दावेदार किंवा ग्रामसभा किंवा समूह यांना उपलब्ध करून देईल.

(८) कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (क) अन्वये मान्यता देण्यात करण्यात आलेल्या स्वतःच्या कसण्याकरिताचे वनहक्क हे शेती पूरक बाबींसाठी उपयोगात आणल्या जात असलेल्या

वनजमिनींसह जसे, जनावरे ठेवणे, उफाणणे आणि इतर कापणी पश्चात कार्यवाही, चक्री पद्धतीने पडीक, झाड पिके आणि उत्पादनांची साठवण यासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत असतील.

(९) या नियमाच्या जोडपत्र दोन, तीन व चार मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हक्क निश्चित करण्याची आणि मालकी हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर, महसूल आणि वनविभाग अशा प्रकारे निहित करण्यात आलेल्या वनजमिनींचा अंतिम नकाशा तयार करील आणि संबंधित प्राधिकारी अशा प्रकारे निहित करण्यात आलेले वनहक्क संबंधित राज्याच्या कायदयानुसार अभिलेखे अद्ययावत करण्यासाठी विनिर्दिष्ट केले कालमर्यादेत किंवा ३ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, यापैकी जे अगोदर असेल, त्या कालावधी मध्ये यथास्थिति महसूल आणि वन अभिलेखामध्ये समाविष्ट करतील.

(१०) उपविभागीय स्तरीय समिती किंवा जिल्हास्तरीय समिती यांचा सर्व निर्णयात, ज्यामध्ये ग्रामसभेचे निर्णय किंवा उपविभागीय स्तर समितीच्या शिफारशी यांमध्ये फेरबदल अथवा फेटाळणे यांचा समावेश असेल त्या सर्व अथवा यथास्थिती फेरबदल फेटाळण्याची सविस्तर कारणे नमूद केलेली असतील.

परंतू, कोणत्याही दाव्यांची शिफारस करणे अथवा ते फेटाळणे हे केवळ काही तांत्रिक अथवा प्रक्रियात्मक कारणांसाठी करण्यात येणार नाहीत.

परंतू, आणखी असे की, तालुका अथवा पंचायत अथवा वन बीट अथवा परिक्षेत्र स्तरावरील कोणत्याही समितीस (ग्रामसभा किंवा वनहक्क समिती सोडून) अथवा कोणत्याही श्रेणीतील कोणत्याही वैयक्तिक अधिकाऱ्यांस वनहक्कावरील कोणतेही दावे स्वीकारणे अथवा नाकारणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा कोणत्याही दाव्यावर निर्णय घेणे याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(११) उपविभागीय स्तरीय समिती अथवा जिल्हास्तरीय समिती दाव्यांवर निर्णय घेतांना नियम १३ मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेले पुरावे विचारात घेईल आणि दाव्याच्या विचारार्थ कोणत्याही विशिष्ट प्रकाराच्या कागदपत्रांचा आग्रह करणार नाही.

**स्पष्टीकरण :** १. दंडाच्या पावत्या, अतिक्रमण केलेल्या यादया, प्राथमिक अपराधाचा अहवाल, वन जमाबंदी अहवाल आणि तशाच प्रकारची कागदपत्रे, मग ती कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी असो पूर्वीच्या कार्यालयीन प्रक्रियेमुळे अथवा ती नसल्यामुळे तयार झालेली आहेत, ती कोणतेही दावे नाकारण्याचे एकमेव कारण असणार नाहीत.

२. उपग्रहावरून घेतलेली छायाचित्रे आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर हा इतर प्रकारच्या पुराव्यांना पूरक राहील आणि त्यांचा विचार यांच्या ऐवजीचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही.

**१२ख. सामुहिक वनहक्क दावे मान्य करण्याची प्रक्रिया :** - (१) जिल्हास्तरीय समिती वनहक्क कायद्याच्या कलम ३ च्या पोटकलम १ च्या खंड (ड) मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे वननिवासीमधील विशेषतः असुरक्षित जमाती समुहांची विशेष असुरक्षितता विचारात घेऊन याची सुनिश्चिती करील की, संबंधित विशेषतः असुरक्षित जमाती समुहांच्या पारंपारिक संस्था यांच्याशी विचार विनिमय करून त्यांचे

वसतिस्थानांचे अधिकारी मिळालेले आहेत आणि त्यांचे ते दावे हे त्यांच्या ग्रामसभांचे अस्थायी स्वरूप विचारात घेऊन जेथे आवश्यक तेथे त्यांच्या वसतिस्थानांच्या अधिकारांकरिताचे दावे म्हणून संबंधित ग्रामसभेपुढे सादर करण्यात येतील.

२) जिल्हास्तरीय समिती कलम ३ च्या पोटकलम (एक) च्या खंड (घ) मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे गुरे चारणारा समुदाय, फिरस्ते आणि भटक्या समुहांचे दावे संबंधित ग्रामसभेपुढे सादर होणे सुकर करेल.

३) जिल्हास्तरीय समिती याची सुनिश्चिती करेल की, सर्व गावांमधील वननिवासींचे कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (झ) शी संबंधित कोणत्याही सामुहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण, पुननिर्माण किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापन, जे वननिवासी निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरित्या संरक्षण आणि संवर्धन करण्याकरिता आहेत, असे दावे मान्य करण्यात आले आहेत आणि हक्क देण्यात आले आहेत.

४) एखाद्या गावामध्ये कोणत्याही प्रकारचे सामुहिक वन संसाधनाचे हक्क मान्य करण्यात येणार नाहीत तेथे त्यांची कारणे जिल्हास्तरीय समितीच्या सचिवांकडून नमूद करण्यात येतील.

५) कलम ३ च्या खंड (ज) मधील वनगावे, अभिलेखित केलेली नसेल अशी वसाहत यांच्या रुपांतरणामध्ये शाळा, आरोग्य सुविधा आणि सार्वजनिक ठिकाणे यांसारख्या सध्याच्या तसेच भविष्यातील सार्वजनिक उपयोगासाठी लागणाऱ्या जमिनीसह गावाच्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या प्रत्यक्षात वापरलेली जमिनी, याचा समावेश असेल.

## १२. उक्त नियमांच्या नियम १३ च्या उपनियम (२) मध्ये

(एक) "सामूहिक वनहक्क" या ऐवजी "सामूहिक वनसंसाधन" असे शब्द दाखल करण्यात येतील."

(दोन) खंड (ग) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात येईल ते असे-

(घ) शासकीय अभिलेख किंवा संरक्षित वन किंवा गोचर किंवा गावांची इतर सार्वजनिक जमीन, निस्तारी वन, यासारखे सध्याच्या राखीव वनाचे असे पूर्वीचे वर्गीकरण

(ड) पारंपारिक शेतीची पूर्वीची किंवा सध्याची पद्धत.

## १३. उक्त नियमाच्या नियम १५ नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल तो याप्रमाणे,

"१६. वनहक्क दावे धारकांना दावे मंजूरी नंतरचे सहाय्य आणि सहयोग."

राज्य शासन वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या उन्नतीसाठी त्यांच्या विभागांमार्फत विशेषतः आदिवासी आणि समाज कल्याण, पर्यावरण आणि वन, महसूल, ग्रामविकास, पंचायती राज आणि इतर विभाग यांचेमार्फत या गोष्टींची सुनिश्चिती करेल की, शासनाच्या सर्व योजना जमीन सुधार, जमिनीची उत्पादन क्षमता, मुलभूत सुविधा आणि इतर उपजीविकेशी संबंधित उपाययोजनांसह या अशा दावेदारांना आणि ज्यांचे हक्क या कायदानुसार मान्य करण्यात आणि निहित करण्यात आले आहेत, अशा समूहांना, पुरविण्यात येत आहेत."

१४. सदर नियमांच्या जोडपत्र-एक मध्ये नमुना ख नंतर खालील नमुना समाविष्ट करण्यात यावा, तो असा-

| नमुना - ग<br>सामुदायिक वन संसाधन हक्कासाठी दाव्याचा नमुना<br>(अधिनियम कलम ३(१) (इ) आणि नियम ११ (१) आणि ४(क) पहा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>१. गाव/ग्रामसभा :</p> <p>२. ग्रामपंचायत :</p> <p>३. तहसील/तालुका :</p> <p>४. जिल्हा :</p> <p>५. ग्रामसभा सदस्यांची नावे (अनुसूचित जमाती / इतर पारंपरिक वननिवासी याबाबतची स्थिती प्रत्येक सदस्याच्या नावासमोर दर्शविणारे स्वतंत्र प्रपत्र सोबत जोडावे.)<br/>दावा दाखल करण्यासाठी अनुसूचित जमाती / इतर पारंपरिक वननिवासी यांची थोडी उपस्थितीही दावा दाखल करण्यासाठी पुरेशी आहे.</p> <p>आम्ही, खाली स्वाक्षरी करणारे या ग्रामसभेचे रहिवासी असा ठराव करतो की, खाली नमूद आणि सोबतच्या नकाशात दर्शविलेले क्षेत्र हे आमच्या सामुहिक वन संसाधनांचे आहे, ज्यावर आम्ही कलम ३(१) (इ) नुसार आमच्या वनहक्कांना मान्यता देण्याचा दावा करीत आहोत.</p> <p>(सामुहिक वन संसाधनाचा नकाशा सोबत जोडण्यात यावा, ज्यामध्ये स्थान, गावाच्या पारंपरिक किंवा रुढीजन्य सीमांच्या आतील भूमि चिन्ह किंवा गुराखी समूहांच्या बाबतीत कुरणांचा हंगामी वापर जे सदर समूहास पारंपरिकरित्या उपलब्ध आहेत, आणि जे ते निरंतर वापरासाठी पारंपरिकरित्या संरक्षित, पुनर्जिवित, संवर्धित आणि व्यवस्थापित करीत आहेत. या सीमा सध्याच्या कायदेशीर सीमांशी मिळत्या जुळत्या असणे आवश्यक नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.)</p> <p>६. खसरा/कक्ष संख्या (संख्यांना) काही असल्यास आणि माहिती असल्यास :</p> <p>७. सीमांना लागून असलेली गावे :</p> <p>(i)</p> <p>(ii)</p> <p>(iii)</p> <p>(यामध्ये इतर काही गावांबरोबर संसाधन आणि जबाबदारी विभागण्या संबंधीची माहिती समाविष्ट केली जाऊ शकते.)</p> <p>८. पुष्टीदाखल पुराव्यांची यादी ( कृपया नियम १३ पहा)</p> <p>दावेदार (दावेदारां) चा / चे स्वाक्षरी / अंगठा :</p> |

१५. सदर नियमांच्या जोडपत्र-तीन नंतर खालील जोडपत्र समाविष्ट करण्यात यावे, तो असा-

**जोडपत्र -चार**

| <p style="text-align: center;"><b>सामूहिक वन संसाधनांचे हक्कपत्र<br/>(नियम ८ (झ) पहा)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>१. गाव/ग्रामसभा :</p> <p>२. ग्रामपंचायत :</p> <p>३. तहसील/तालुका :</p> <p>४. जिल्हा :</p> <p>५. अनुसूचित जमाती/इतर पारंपरिक वननिवासी : अनुसूचित जमाती समूह व इतर पारंपरिक वननिवासी समूह / दोन्ही</p> <p>६. प्रमुख भूमि चिन्हाने आणि खसरा / कक्ष क्रमांकासह पारंपरिक सीमांसह सीमांचे वर्णन.</p> <p>उक्त क्षेत्रात या समूहांना अधिनियमाच्या कलम ३ पोटकलम (१) खंड (झ) नुसार निरंतर वापरासाठी या (नाव नमूद करावे) सामूहिक वन संसाधनाचे ज्याचे ते पारंपरिकरित्या संवर्धन आणि संरक्षण करीत आहे त्यांना त्याबाबत संरक्षण, पुनर्जिवन, परिरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याचा हक्क असेल. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम व त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम या मधील अटी व्यतिरिक्त इतर अटी या हक्कांवर लादता येणार नाहीत.</p> <p>आम्ही खाली स्वाक्षरी करणारे, शासनासाठी आणि शासनाच्या वतीने उपरोक्त नमूद ग्रामसभा/समूह (समूहांना) देण्यात येणाऱ्या हक्कपत्रामध्ये नमूद सामूहिक वन संसाधनांचे हक्क (नाव नमूद केल्याप्रमाणे आणि नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत, परिमाणापर्यंत, क्षेत्रापर्यंत यापैकी जे लागू असेल ते) देणे सुनिश्चित करित आहोत.</p> <p>(विभागीय वन अधिकारी /उपवनसंरक्षक) <span style="float: right;">जिल्हा आदिवासी कल्याण अधिकारी</span></p> <p style="text-align: center;">(जिल्हाधिकारी/उपआयुक्त)</p> |

**जोडपत्र - पाच**  
**त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याचे प्रारूप**  
**(नियम १० (ग) पहा)**

|    |                                                                                                                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १. | राज्याचे नाव                                                                                                       |  |
| २. | दाव्यांची स्थिती                                                                                                   |  |
| क) | वैयक्तिक हक्क                                                                                                      |  |
|    | ● दाखल झालेले                                                                                                      |  |
|    | ● स्वीकारलेले                                                                                                      |  |
|    | ● अमान्य केलेले                                                                                                    |  |
|    | ● प्रलंबित                                                                                                         |  |
|    | ● अमान्य झाल्याची कारणे, उदाहरणासह                                                                                 |  |
|    | ● सुचविलेले सुधारात्मक उपाय                                                                                        |  |
|    | ● इतर निरीक्षणे                                                                                                    |  |
|    | ● वन क्षेत्राची व्याप्ती (हेक्टर मध्ये)                                                                            |  |
|    | ● अधिनियमाच्या कलम ३(१) (क) अन्वये वन आणि महसूल अभिलेखात अद्ययावत नोंदी करण्याची स्थिती (हेक्टर मध्ये)             |  |
| ख) | सामुहिक वनहक्क                                                                                                     |  |
|    | ● दाखल झालेले                                                                                                      |  |
|    | ● स्वीकारलेले                                                                                                      |  |
|    | ● अमान्य केलेले                                                                                                    |  |
|    | ● प्रलंबित                                                                                                         |  |
|    | ● वन क्षेत्राची व्याप्ती (हेक्टर मध्ये)                                                                            |  |
|    | ● अधिनियमाच्या कलम ३(१) (ख) ते ३(१) (ठ) अन्वये वन आणि महसूल अभिलेखात अद्ययावत नोंदी करण्याची स्थिती (हेक्टर मध्ये) |  |
|    | ● अमान्य झाल्याची कारणे उदाहरणासह                                                                                  |  |
|    | ● सुचविलेले सुधारात्मक उपाय                                                                                        |  |
|    | ● इतर निरीक्षणे                                                                                                    |  |
| ग) | व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या सामूहिक वन संसाधनांचा तपशील आणि कोणाद्वारे                                             |  |
| घ) | चांगल्या उल्लेखनीय बाबी (काही असल्यास)                                                                             |  |
| ड) | अधिनियमाच्या कलम ३(२) अन्वये खुले केलेले क्षेत्र                                                                   |  |
| च) | इतर काही शेरे                                                                                                      |  |

अध्यक्ष

सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती

राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती

टिप : मूळ नियम, भारताचे राजपत्र, असाधारण भाग दोन, खंड ३ उपखंड (एक) मध्ये क्र. जी. एस. आर. १(ई) दि. १ जानेवारी, २००८ द्वारे प्रसिध्द झाले आहेत.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ मधील नियम ४ (१) (ड) अन्वये सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC) गठीत करणे व चालविण्याकरिता मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे.....

महाराष्ट्र शासन  
आदिवासी विकास विभाग  
शासन निर्णय क्रमांक: वहका-२०१४/प्र.क्र.६६/का-१४  
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२  
दिनांक:- २४ जून, २०१५.

**वाचा-**

१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८, सुधारित नियम २०१२.

**प्रस्तावना -**

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वनहक्कांची मान्यता ) अधिनियम, २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम, २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोन्हीचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना वैयक्तिक वनहक्क अंतर्गत स्वतःच्या उपजीविकेकरिता वनजमिनी धारण करणेचा, त्यामध्ये राहणेचा व सामूहिक वनहक्कांतर्गत निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविणे, इत्यादी हक्क आहेत.

अधिनियम २००६ मधील कलम ३ (१) (झ) अन्वये निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुर्ननिर्माण, संवर्धन, विनियमन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क, कलम ३ (१) (ट) अन्वये जैविक विविधतेत प्रवेश, बौद्धिक मालमत्ता व पारंपारिक ज्ञान मिळविण्याचा सामूहिक हक्क व कलम ५ च्या तरतूदीनुसार वन्य जीवन, वन जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी, सामाजिक वनाचे स्रोत मिळविण्याच्या मार्गाचे विनियमन करणे यासाठी ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाचे अनुपालन केले जात असल्याची खात्री करणे इत्यादी बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी वनहक्क कायद्यातील

तरतूदीनुसार समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेत आहे.

### शासन निर्णय :-

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वनहक्कांची मान्यता ) अधिनियम, २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम, २०१२ मधील कलम ३ (१) (झ) नुसार निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरित्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुर्ननिर्माण, संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करणे, कलम ५ नुसार वन्य जीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी व नियम ४ (१) (च) च्या तरतूदीनुसार कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी ग्रामसभा तिच्या सदस्यांमधून नियम ४ (१) (ड) अन्वये एक समिती गठीत करील. संबंधित ग्रामसभेतर्गत नियम ४ (१) (ड) नुसार स्थापन केलेल्या समितीला “सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती” (CFRMC) असे संबोधण्यात यावे. सदर समितीचे संनियंत्रण व नियंत्रण ग्रामसभा करेल.

नियम ४ (१) (ड)  
अन्वये सामुहिक  
वनहक्क  
समितीची  
स्थापना  
( CFRMC)

ग्रामसभेतील सामुहिक वन संपत्तीचे संवर्धन व व्यवस्थापन योजना तयार करणे, नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या व्यवस्थापनातून प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी यांचे बँक खात्यामार्फत संनियंत्रण करणे, जमाखर्चाचे लेखे व लेखापरीक्षण ठेवणे इ. प्रशासकीय बाबी पार पाडण्याकरीता सदर समिती ही वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेल.

२. वनहक्क कायद्यातील अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम, २०१२ व जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, यांनी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती ( CFRMC ) आपली कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडेल.

३. या संदर्भात “ ग्रामसभा म्हणजे अधिनियम कलम २(छ) व (२) (त) नुसार गावातील सर्व प्रौढ सदस्यांची मिळून बनलेली ग्रामसभा आणि पंचायत नसलेल्या राज्यांच्या बाबतीत पाडे, टोले, व अन्य पारंपारिक ग्रामसंस्था आणि महिलांचा पुर्ण व अनिर्बंध सहभाग असलेल्या निर्वाचित ग्राम समित्या ” असाव्यात.

ग्रामसभेची  
व्याख्या

४. सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीसाठी वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहाय्यकारी मार्गदर्शक सूचना:-

१) सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती ही ग्रामसभेतील वनहक्क धारकांमधून सर्व वनहक्क धारकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी समिती असेल. त्यामध्ये किमान ५ व कमाल ११ सदस्य असावेत. बैठकीची गणपुर्ती सर्व सदस्य संख्येच्या अर्ध्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य संख्येने होईल परंतू, उपस्थित सदस्यांच्या किमान एक-तृतीयांश इतक्या महिला असतील.

समितीसाठी  
मार्गदर्शक सूचना

- २) सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती त्यांच्या सदस्यांमधून एक अध्यक्ष, एक सचिव व एक खजिनदार यांची बहुमताने निवड करेल, यापैकी एक पदाधिकारी महिला असेल. अध्यक्ष हा अनुसूचित जमातीचा असावा.
- ३) सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीची सूचना अध्यक्ष / सचिव यांचे स्वाक्षरीने निर्गमित करतील.
- ४) सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीची तातडीची बैठक बोलावयाची झाल्यास गावांमध्ये ड्रम वाजवून / दवंडी अर्धा तास अगोदर देण्यात यावी.
- ५) सचिव मागील बैठकीत झालेल्या इतिवृत्तास मान्यता घेतील तसेच इतिवृत्तातील मुद्यांवर केलेल्या कार्यवाहीची सदस्यांना माहिती देतील.

#### ५. सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन ( CFRMC ) समितीची कामे:-

सामुहिक वन  
हक्क व्यवस्थापन  
( CFRMC )  
समितीची कामे

- १) अधिनियम २००६ मधील कलम ५ मध्ये दर्शविलेली कर्तव्ये ग्रामसभेच्या मान्यतेने पार पाडणे.
- २) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या फायद्यासाठी ग्रामसभेच्या मान्यतेने सामुहिक वन संपत्तीचे निरंतर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी नियम ४ (१) (च) मधील तरतूदीनुसार सामुहिक वन संपत्तीचे संवर्धन करण्याची व तिचे व्यवस्थापन करण्याची योजना तयार करेल.
- ३) वन विभागाच्या सूक्ष्म योजना, चालू योजना ( working plan ) किंवा व्यवस्थापन योजनांबरोबर अशा संवर्धन व व्यवस्थापन योजनांचे, समितीला आवश्यक वाटेल अशा फेरबदलांनिशी एकत्रिकरण करणे.
- ४) सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीच्या क्षेत्रातील वन व्यवस्थापन, जमिन आणि पाणी यांचा परिणामकारक आराखडा तयार करणे.
- ५) कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये आणि त्याची अंमलबजावणी खात्रीशीर होण्यास ग्रामसभेच्या मान्यतेने आणि वनहक्क कायद्याशी सुसंगत अशी नियमावली करणे.
- ६) वाहतूक परवाना, उत्पादनांच्या विक्रीपासूनचे उत्पन्न किंवा व्यवस्थापन आराखड्यात बदल करण्याशी संबंधित सर्व निर्णयांना मान्यता देणे.
- ७) केंद्र शासनाने १२ गौणवनोपजाची किमान आधारभूत किंमती (MSP) आधारे खरेदीची यंत्रणा राज्यात स्थापन करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार समितीने वनोपजाची किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने विक्री होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- ८) ग्रामसभेतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातून प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी याचे बँक खात्यामार्फत संनियंत्रण करणे.
- ९) वनहक्काशी संबंधित कामे, खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणे व त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेणे.
- १०) ग्रामसभेचे निर्देश व निर्णयानुसार कामे करणे.

- ११) कामाची प्रगती, निधी व इतर बाबतीत ग्रामसभेला अहवाल सादर करणे.
- १२) समितीचे सर्व दप्तर व अनुषंगीक कागदपत्रांचे जतन करणे व जमा खर्चाचे लेखे ठेवणे.
- १३) वनहक्क कायदा, शासन निर्णय आणि धोरणाचे वाचन करून ग्रामसभेस माहिती देणे अथवा प्रशिक्षण देणे.
- १४) सामुहिक वन जैविक विविधता यांचे रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.
- १५) समितीचे लेखे हाताळणे, समितीच्या बँक खात्यातून ग्रामसभेच्या मान्यतेने ठराव घेऊन निधी काढणे.
- १६) समितीने हाती घेतलेल्या व पूर्ण केलेल्या कामांचा तपशिल ग्रामसभेमध्ये बोर्डावर दाखविणे.
- १७) समितीने केलेल्या कामांचे फोटोग्राफ व इतर दस्तावेज ग्रामसभांमध्ये ठेवणे.

६. सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती ( CFRMC ) ही वनहक्क कायद्यातील तरतूदीनुसार स्थापन करण्यात आलेली असल्याने सदर समितीची कोणत्याही संस्थेकडे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा स्तरीय वनहक्क समिती यांनी सर्व बँकांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय प्राथम्याने सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीच्या नावे बँक खाते उघडण्याबाबत बँकांना निर्देश द्यावेत.

जिल्हाधिकारी  
यांचे  
बँकांना निर्देश

७. जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागीय स्तरीय समितींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत राज्यातील ग्रामसभा अंतर्गत स्थापन झालेल्या १५००२ ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या क्षेत्रात नियम ४ (१) (ड) नुसार सदर सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती स्थापन झाल्याबाबतची खात्री करावी. तसेच नियम १२ ख (४) नुसार एखाद्या गावामध्ये कोणत्याही प्रकारचे सामुहिक वनसंसाधनाचे हक्क मान्य करण्यात येणार नाहीत त्यांची कारणे जिल्हा स्तरीय समितीच्या सचिवांकडून नमूद करण्यात येऊन त्याबाबतचा अहवाल नोडल अधिकारी, आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचेकडे पाठवावा.

जिल्हाधिकारी  
यांची कर्तव्ये

#### ८. बँक खाते हाताळणे व वार्षिक लेखापरिक्षण:-

- १) सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीचे आर्थिक व्यवहार व प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार ज्यामध्ये एक महिला असावी, त्यांच्या संयुक्त नांवाने बँक खाते उघडण्यात यावे. यापैकी दोन पदाधिका-यांच्या स्वाक्षरीने बँकेचे व्यवहार ग्रामसभेच्या मान्यतेने हाताळण्यात येतील.
- २) लेखाविषयक पुस्तके, धनादेश व इतर प्रशासकीय कामकाजाची कागदपत्रे ग्रामसभेच्या कार्यालयात ठेवण्यात यावीत. सर्व रकमांची प्रदाने समितीने घेतलेल्या ठरावानुसार व केवळ खातेवर (Account Payee) धनादेशाद्वारे करण्यात येतील.

बँक खाते  
हाताळणे व  
वार्षिक  
लेखापरिक्षण

४) संयुक्त खातेधारकांनी किती किरकोळ रक्कम बाळगावी याबाबत ग्रामसभेने नियम ठरवावेत.

५) सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती अंतर्गत होणाऱ्या सर्व व्यवहारांचे लेखे ग्रामसभा स्तरावर ठेवण्यात येतील. समितीच्या लेख्याचे लेखा परीक्षण (ऑडिट) जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक लेखा निधीच्या लेखा परीक्षकाकडून होईल.

९. जिल्हा स्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागीय वनहक्क समिती यांनी सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीने ग्रामसभेच्या मान्यतेने हाती घेतलेल्या विकास आराखड्यातील कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच त्यांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या विभागांच्या विविध चालु योजनांचे लाभ सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांना देण्याबाबत कार्यवाही करून संनियंत्रण करावे.

आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक हे या समितीच्या स्थापना व कार्यान्वयासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहतील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०६२५१६५४०३४४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

**Suresh D Naik**

Digitally signed by Suresh D Naik  
DN: CN = Suresh D Naik, C = IN,  
S = Maharashtra, O =  
Government Of Maharashtra, OU  
= Section Officer  
Date: 2015.06.25 16:56:13  
+05'30'

( सु. द. नाईक )

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव.
२. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव
३. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
५. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

९. प्रधान सचिव (कृषी व पदुम), मंत्रालय, मुंबई.
१०. सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
११. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक
१२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
१३. सर्व जिल्हाधिकारी.
१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद.
१५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती,
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक.
१७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर
१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर
२०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
२१. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई
२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक.
२३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई.
२४. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्या. अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
२५. निवड नस्ती. (का. १४), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी  
(वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६, नियम  
२००८ व सुधारित नियम, २०१२ अंतर्गत  
सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन  
आराखडे तयार करण्याबाबत..

**महाराष्ट्र शासन**  
**आदिवासी विकास विभाग**  
**शासन परिपत्रक क्रमांक: वहका-२०१७/प्र.क्र.७७/का-१४**  
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२  
दिनांक:- ६ जुलै, २०१७.

- वाचा :-** १) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२.  
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वहका-२०१४/प्र.क्र.६६/का.१४, दिनांक २४ जून, २०१५  
३) जन जाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. २३०११/१६/२०१५-FRA, दिनांक २३ एप्रिल, २०१५

**शासन परिपत्रक :-**

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे ) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क; निस्तार सारखे हक्क; गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क; पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास हक्कदार असणे; निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.

२. प्रस्तुत अधिनियमाच्या कलम ५ आणि कलम ३(१)(झ) नुसार अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वन निवासी यांना "निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपरिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वन-स्रोतांचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करण्याचा हक्क" प्रदान करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००८ च्या नियम ४(१)(ड) अन्वये ग्रामसभा वनहक्क अधिनियमाच्या कलम ५ च्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने, वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या सदस्यांमधून गठीत करू शकेल. सदर वन हक्क नियमाच्या नियम ४(१)(च) नुसार उक्त नियम ४(१)(ड) अंतर्गत गठीत समितीला अनुसूचित जमातीचे वननिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी यांच्या फायद्यासाठी अशा सामूहिक वनसंपत्तीचे निरंतर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे संवर्धन करण्याची व तिचे व्यवस्थापन करण्याची योजना तयार करणाऱ्या आणि वन विभागाच्या सूक्ष्म योजना किंवा चालू योजना किंवा व्यवस्थापन योजनांबरोबर अशा संवर्धन व व्यवस्थापन योजनांचे आवश्यक वाटेल अशा फेरबदलांनिशी एकत्रीकरण

करण्याचे अधिकार असतील. यानुसार, जन जाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांनी त्यांच्या दिनांक २३ एप्रिल २०१५ च्या पत्रान्वये वन हक्क कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत सामुहिक वन संसाधनाच्या मान्यता आणि अधिनस्त ठेवणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली आहेत. त्यानुषंगाने सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सविस्तर मार्गदर्शक सूचना विहीत करण्यांत येत आहेत :-

- (i) वन हक्क अधिनियम, २००६ च्या कलम ३(१)(झ) आणि कलम ५ नुसार, सामुहिक वन हक्कांचे संरक्षण, पुनर्निर्माण किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापन याबाबतचे प्राधिकार ग्रामसभा तिच्या सदस्यांची नियम ४(१)(ड) अंतर्गत वन्यजीव आणि जैवविविधता यांचे संरक्षणासाठी गठीत समितीला आहेत. ग्रामसभा म्हणजे वन हक्क अधिनियम २००६ च्या कलम २ (छ) आणि २(त) मध्ये दिलेल्या व्याखेप्रमाणे आहे.
- (ii) प्रत्येक ग्रामसभा तिच्या सदस्यांना व्यवस्थित समजेल अशा सोप्या स्वरूपात वन हक्क संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडा तयार करू शकेल.
- (iii) वन हक्क व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये जंगलात प्रवेश, जंगलाचा वापर आणि जंगलाचे संवर्धन याबाबतच्या नियम आणि नियमनाचा समावेश असेल.
- (iv) ग्रामसभा आणि वन हक्क नियम ४(१)(ड) अंतर्गत समिती वन विभागाच्या सूक्ष्म योजना किंवा चालू योजना किंवा व्यवस्थापन योजनांना आवश्यक वाटेल अशा फेरबदलांनिशी ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या संवर्धन व व्यवस्थापन योजनांशी एकत्रीकरण करण्यासाठी प्राधिकृत असेल.
- (v) उपरोक्त (ii), (iii) आणि (iv) प्रमाणे ग्रामसभेने घेतलेले सर्व निर्णय अंतिम असतील आणि कोणतेही प्राधिकरण वा कोणतीही व्यक्ती यांना या निर्णयांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार नसतील.
- (vi) सामुहिक वन संसाधनांच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखड्याबाबतचा सूचक स्वरूपातील नमूना "परिशिष्ट- अ" प्रमाणे आहे. मात्र, अधिनियमाच्या कलम १२ नुसार जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या दिनांक २३ एप्रिल २०१५ च्या पत्रातील मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रत्येक ग्रामसभा सामुहिक वन संसाधनांच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनाचा सोपा आराखडा स्वतः तयार करू शकेल.
- (vii) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ अन्वये वनांचे संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन आणि पुर्ननिर्माणाची जबाबदारी ग्रामसभांना देण्यात आली असल्यामुळे, वनांच्या संरक्षण, पुर्ननिर्माण आणि व्यवस्थापनांच्या संदर्भातच्या सर्व निर्णयांबाबत ग्रामसभेची संमती घेण्यात यावी.
- (viii) सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी ग्रामसभांच्या व्यवस्थापन आराखड्याच्या अधिकारांबाबत ग्रामसभांना माहिती होईल याबाबत खात्री करावी तसेच ग्रामसभांना व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याबाबत उत्तेजन द्यावे.
- (ix) ग्रामसभेने तयार केलेला व्यवस्थापन आराखडा सर्व संबंधितांना बंधनकारक असेल.

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी “नोडल एजन्सी” म्हणून याप्रकरणी वेळोवेळी आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१७०६२११२५८१०४७२४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**Laxmikant  
Gopalrao Dhoke**

Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke  
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal  
Development Department, postalCode=400032,  
st=Maharashtra,  
2.5.4.20=413beeca50b65438c7a037917ccf1f24d8ca68  
4b65640df6372ea731ffac4dfc, cn=Laxmikant Gopalrao  
Dhoke  
Date: 2017.07.06 16:34:22 +05'30'

( ल. गो. ढोके )

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ४ सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ५ सचिव, (ग्राम विकास) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
६. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
७. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
८. प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( वन बल प्रमुख ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
९. सर्व विभागीय आयुक्त,
१०. सर्व जिल्हाधिकारी.
११. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती,
१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद.
१३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
१४. सर्व तालुका सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापक
१५. सर्व जिल्हा सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापक
१६. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्या.अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२
१५. निवड नस्ती.(का.१४) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

(आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.वहका-२०१७/प्र.क्र.७७/का-१४, दि. ६ जुलै, २०१७) सोबतचे

**"परिशिष्ट- अ "**

सामूहिक वन संसाधने व्यवस्थापन आराखडा आणि ठरावाचा आदर्श नमुना  
(टीप : हा एक सूचक स्वरूपाचा व्यवस्थापन आराखडा नमुना आहे. मात्र, प्रत्येक ग्रामसभा आपआपल्या स्तरावर साध्या नमुन्यात स्वतःचा व्यवस्थापन आराखडा बनवू शकेल)

---

ग्रामसभेचे नाव:

ग्राम पंचायतीचे नाव:

तालुक्याचे नाव:

जिल्हा:

दिनांक:

**ठराव:**

- क.) असे घोषित करण्यात येते की, यासोबत जोडलेल्या व्यवस्थापन आराखड्यावर चर्चा झाली आहे आणि सदर व्यवस्थापन आराखडा आजपासून ..... वर्षे/महिने कालावधीसाठी स्वीकारण्यात आला आहे.
- ख.) असेही घोषित करण्यात येते की, सोबतचा आराखडा वन विभागाच्या आराखडा/ सूक्ष्म आराखडा/ चालू आराखडा (Management Plan / Micro Plan / Working Plan) यांच्याशी खालीलप्रमाणे सुसंगत राहिल:
- सोबतचा व्यवस्थापन आराखडा यापुढे वन विभागाच्या वनव्यवस्थापन आराखडा/सूक्ष्म आराखडा/चालू आराखडा यामध्ये अंतर्भूत असेल.
  - वन विभागाच्या व्यवस्थापन आराखडा/चालू आराखडा/सूक्ष्म आराखडा यातील या सामूहिक वन संसाधन व्यवस्थापन आराखड्याशी सुसंगत नसलेला भाग यापुढे वगळण्यात आला आहे असे समजण्यात येईल. वन विभागाने विनाविलंब याबाबत खात्री करावी.
- ग.) सामूहिक वन संसाधने व्यवस्थापन समिती (किंवा ग्रामसेवक) यांना या आराखड्याची प्रत स्थानिक जिल्हा वन संरक्षक यांना पाठविण्याबाबत सूचित करण्यात येत आहे.
- घ.) याद्वारे असेही घोषित करण्यात येते की, ही ग्रामसभा जेव्हा गरज भासेल तेव्हा हा व्यवस्थापन आराखडा सुधारीत करणे, तसेच वन विभागाच्या सूक्ष्म/चालू आराखड्यातील भाग सुधारीत करणे याबाबतचा हक्क राखून ठेवत आहे.
- च.) यानंतर असेही घोषित करण्यात येते की, कोणीही या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रामध्ये व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, वृक्षतोड आणि वनांचे पुनरुज्जीवन यासारखे उपक्रम या ग्रामसभेच्या पूर्व सूचित परवानगीशिवाय घेणार नाहीत.

## सामूहिक वन संसाधने व्यवस्थापन आराखडा

### आराखडा तयार करण्याची तारीख:

#### १. सामूहिक वन हक्क क्षेत्राची सद्यस्थिती

(टीप: येथे सध्याची वनाची स्थिती, जैव विविधता इत्यादींविषयी नमूद करावे. जर निश्चित स्वरूपात माहिती उपलब्ध नसेल तर स्थानिक ज्ञानावर आधारित ढोबळ तपशील नमूद करावा.)

- i) शासन अभिलेखानुसार देण्यात आलेला एकूण वनहक्क: .....हेक्टर
- ii) जीपीएस सर्वेक्षण (घेण्यात आले असल्यास) अंदाजित क्षेत्र: .....हेक्टर  
(जीपीएस सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्यास, "लागू नाही" असे लिहावे)
- iii) कंपार्टमेंट क्रमांक (माहित असल्यास):
- iv) सामूहिक वनहक्क अंतर्गत स्थानिक/पारंपरिक वन क्षेत्राचे नाव (नावे): (यादी)
- v) सामूहिक वन हक्क क्षेत्राची सद्यस्थिती:  
(टीप: हे अनेक प्रकारांनी करता येवू शकेल. वेगवेगळे भाग आणि त्यांची स्थिती दर्शविणारा उपग्रह नकाशा तयार करता येईल. तपशीलवार वनस्पती सर्वेक्षणही करता येईल. खालीलप्रमाणे सोप्या पद्धतीने अंदाजही बांधता येतील)  
क) दाट वृक्ष असलेले क्षेत्र (एकूण सामूहिक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंदाजित)  
ख) खुल्या वृक्ष असलेले क्षेत्र (एकूण सामूहिक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंदाजित)  
ग) गवत असलेले क्षेत्र (एकूण सामूहिक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंदाजित)  
घ) वनविभागाचे वृक्षारोपण असलेले क्षेत्र (एकूण सामूहिक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंदाजित)  
च) नापीक परंतु पुनरुज्जीवीत करता येणारे क्षेत्र (एकूण सामूहिक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंदाजित)  
छ) नापीक आणि खडकाळ व पुनरुज्जीवीत न करता येणारे क्षेत्र (एकूण सामूहिक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंदाजित)  
ज) वृक्ष, खुरटी झाडे किंवा गवत यांच्या सामान्य प्रजाती: (५ ते १० प्रजातींची यादी)  
झ) सर्व सामान्य प्राण्यांच्या प्रजाती  
ण) काही छोटी तळी असल्यास
- vi) सामूहिक वनसंसाधनांच्या आणि सामूहिक जमीनीच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या व पूर्वीच्या व्यवस्थापन पद्धती, तसेच याबद्दलची सांस्कृतिक/धार्मिक पद्धत (असल्यास), यांचा तपशील

#### २. सामूहिक वन संसाधनांची सध्याची गरज:

- i) (टीप: सामूहिक वन हक्क क्षेत्रातून मिळणारे महत्वाचे लाभ (ही एक सूचक यादी आहे, आवश्यकतेप्रमाणे बदल करावा. यादीमध्ये प्रथम सगळ्यात महत्वाचे आणि नंतर कमी महत्वाचे याप्रमाणे)  
क) जळाऊ लाकूड  
ख) गवत / चराई

- ग) घर दुरुस्ती आणि कुंपण यासाठी लागणारे लाकूड
- घ) तेंदु पाने
- च) बांबू
- छ) मोह फुले
- ज) चारोळी
- झ) मध
- ण) कुपे मधून काढावयाचे लाकूड

- ii) क) पवित्र ठिकाणे (यादी)
- ख) गाव तळी/टँक/प्रवाह यांचे पाणलोट क्षेत्राचे संरक्षण

- iii) बऱ्याच गावकऱ्यांकडून सामूहिक वन हक्क क्षेत्राबाहेरचा भाग वापरात असल्यास, कशासाठी ते नमूद करावे (जसे)
  - क) तेंदू पत्ता संकलन
  - ख) चराई
  - ग) जळाऊ लाकूड गोळा करणे

### ३. सामूहिक वन हक्क जंगलासाठीचे सर्वात मोठे धोके

(टीप: ग्रामसभा यावर सविस्तर खुली चर्चा करेल आणि शाश्वत वन व्यवस्थापन यासाठी कोणते धोके वाटतात ते यामध्ये नमूद करेल. उदाहरणादाखल खालीलप्रमाणे)

- क) बाजूच्या गावांकडून दबाव ? कशा प्रकारे ? चराई ? लाकूड गोळा करणे ? बेकायदेशीर वृक्षतोड ? शिकार ? याबाबत शेजारच्या गावासोबत वाद होतात का ?
  - ख) गावातून अंतर्विरोध ? दबाव ? कशा प्रकारे ? चराई ? लाकूडफाटा गोळा करणे ? बेकायदेशीर वृक्ष तोड ? शिकार ?
  - ग) मोहा किंवा तेंदू पत्ता यासाठी मोठ्या प्रमाणात आग ? कुणामार्फत ?
  - घ) कुपे फेलिंग मुळे जंगलांचे नुकसान ?
  - च) खाणकाम किंवा धरणे किंवा रस्ते विकास यामुळे जंगलांचे नुकसान
  - छ) अवक्रमित किंवा अनुत्पादक वनक्षेत्र - त्यामुळे लोकांचे त्यावरील स्वारस्य कमी होणे ?
  - ज) वनक्षेत्रांचे अवमूल्यन - ज्यायोगे गावतळी गाळाने भरणे अथवा पाणी पातळी खालावणे ?
- (टीप: वेगवेगळ्या सामूहिक वन क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या अडचणी असू शकतील)

### ४. सामूहिक वन हक्काचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन आणि व्यवस्थापन यासाठीचा आराखडा (वर नमूद केलेल्या शाश्वत वन व्यवस्थापनातील धोके कमी करणे अथवा सोडविणे यासाठी काय करता येईल ?) उदाहरणार्थ:

- i) वनाच्या संरक्षण आराखड्याचा तपशील (आवश्यक असल्यास):
  - क) वृक्षतोड/चराई/आग बघलचे नियम
  - ख) अंतर्गत/बाह्य व्यक्तिंकडून उल्लंघनाविरुद्ध संरक्षण/ निरीक्षण
  - ग) ग्रामसभेमार्फत वनाची गस्त-विविध सदस्यांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या

घ) नियमांच्या उल्लंघनाबाबत काय कार्यवाही करावी

च) वृक्ष तोडीवर अंशतः वा पूर्णतः निर्बंध

ii) ग्रामसभा घेऊ ईच्छित असलेले नवीन वृक्षारोपण, पुनरुज्जीवन आणि सरंक्षणाच्या उपक्रमांचा तपशील (असल्यास)

(टीप: ग्रामसभेने त्या क्षेत्रात घेणाऱ्या उपक्रमांविषयी नमूद करावे. या यादीमध्ये खालील बाबींचा समावेश करता येईल.)

क) नवीन वृक्षारोपण

ख) चारा निर्मिती

ग) मृद आणि जल संधारण उपक्रम

घ) इतर तपशील

iii) अशा उपक्रमांसाठी लागणाऱ्या योजना आणि निधी याबाबत ग्रामसभेचा अंदाजित तपशील (गरज असल्यास):

५. स्वतःच्या जबाबदारीचा तपशील: अशा अडचणीबाबत ग्रामसभेची भूमिका काय असेल ? जसे: सामूहिक वन हक्कांच्या सीमांची गस्त, वृक्षारोपण किंवा गवत रोपण, तलावातील गाळ काढणे, आग नियंत्रण इत्यादी ग्रामसभा यासाठी किती निधी देवू शकेल याबाबतही नमूद करावे.

६. वन विभाग आणि इतर संस्था यांच्याकडून ग्रामसभेला अभिप्रेत असणारी आश्वासने आणि मदत याविषयीचे तपशील (उदा.)

क) शिकाऱ्यांविरुद्ध वन विभागाकडून संरक्षणासाठी साहाय्य

ख) कुपे फेलिंग बाबत आश्वासने ग्रामसभेच्या परवानगीनेच अथवा नाही

ग) आग नियंत्रणासाठी वन विभागाचे साहाय्य

घ) सामूहिक वन हक्कांचे नकाशे आणि सीमांकन (कुणाशी संपर्क: महाविद्यालये, अशासकीय संस्था, आदिवासी विभाग) ?

च) जैवविविधता तपासण्यासाठी मदत आणि संवर्धन व व्यवस्थापनाचे नियोजन: महाविद्यालये, अशासकीय संस्था, आदिवासी विभाग?

छ) शेजारील गावांशी असलेले वाद मिटविणे: (कुणाशी संपर्क, अशासकीय संस्था, ग्रामसभा फेडरेशन, आदिवासी विभाग, जिल्हास्तरीय समिती)

ज) जलसंधारण किंवा संरक्षण किंवा वृक्षारोपण उपक्रमांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून आर्थिक मदत (आदिवासी उपयोजना, किंवा ग्राम विकास विभाग (विविध योजना))

झ) तेंदू पत्ता किंवा बांबू किंवा इतर उत्पादने यांच्या विक्रीसाठी मदत: अशासकीय संस्था, इतर तज्ज्ञ, आदिवासी विभाग, इतर विभाग

७. आराखडा अंमलबजावणीसाठी लागणारा कालावधी ? शक्यतो पुन्हा केंव्हा सुधारित करणार?

सामूहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभांना  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  
योजने अंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून  
घोषित करण्याबाबत

**महाराष्ट्र शासन**  
**नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग)**  
**शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१९/प्र.क्र.१४४/मग्रारो-०१**  
**मंत्रालय, मुंबई-४०००३२**  
**दि. ३० नोव्हेंबर, २०२१**

**वाचा :-**

१. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, २००५
२. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२
३. शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.२५/रोहयो-१, दिनांक.१९ एप्रिल, २०११
४. शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१२/प्र.क्र.६३/रोहयो-१, दि.८ जानेवारी, २०१३
५. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.२३०११/४७/२००९-एसजी-॥ (एफआरए), दि.२७ जुलै, २०१० चे पत्र

**प्रस्तावना :-**

महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, १९७७ व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ अन्वये ग्रामपंचायतीने कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम करायचे आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायती द्वारे ग्राम सभेच्या मंजूरीने दरवर्षी समृद्धी (लेबर) बजेट तयार करावयाचे असते. या प्रक्रियेत गट ग्राम पंचायत असलेल्या पंचायतींमध्ये पंचायत मुख्यालय शिवाय इतर गावांमधील नागरिकांचा सहभाग कमी प्रमाणात असते. त्यामुळे तेथील गरजांकडे पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष जात नसलेचे आढळून आले आहेत.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ च्या कलम ३.१ अनुसार ग्रामपंचायत नसलेले राजस्व गाव, टोला, पाडा, तांडा यांच्या सर्व मतदारांच्या मिळून बनलेल्या सभेस ग्रामसभा म्हणून कायदेशीर मान्यता देवून या ग्रामसभांना सामुदायिक वन अधिकार मान्यता देणारे अधिकार अभिलेख देण्यात आलेले आहेत. राज्यात ५००० पेक्षा जास्त गावांना सामुहिक वनहक्क प्राप्त झालेले आहेत. या सामुहिक वन अधिकार मान्यता प्राप्त ग्रामसभांना अधिनियमाचे कलम ५ अन्वये त्यांचे सामुहिक वनहक्क क्षेत्र व जल स्रोतांचे संरक्षण करायचे आहे व या संसाधनांवर आधारित सुबत्ता निर्माण करायची आहे. रोपवाटीका, वनीकरण, बंधारे, तलाव, शेतीची बांध बंदिस्ती व याला पुरक इतर कामांमुळे भुगर्भ व भुतळावरील पाणी साठे वाढतील, शेतीचे उत्पन्न व वनोपज वाढेल. यामुळे आदिवासी व इतर वननिवासी नागरिकांना रोजगार मिळेल व त्यांचा आर्थिक विकास होईल. याकरिता प्रत्येक गाव, टोला, पाडा यांनी आपल्या क्षेत्राचा संवर्धन व विकास आराखडा तयार करायची आहे. विकेंद्रीत पद्धतीने गाव, टोला, पाडा हे घटक म्हणून नियोजन केले तर त्याचे चांगले व निश्चित परिणाम होईल व गावातील नागरिक यात सहभागी होतील. या हेतूने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी

योजनेंतर्गत गाव मेंढा (लेखा) ता. धानोरा, जि. गडचिरोली येथे ग्रामसभा यांना कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून मान्यता देऊन पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.३ अन्वये मान्यता देण्यात आली तदनंतर संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना यंत्रणा म्हणून काम करण्यास काही अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, या यंत्रणांकडून मनरेगा योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी केल्याचे दिसून आले नाही.

वर उल्लेखित पार्श्वभूमीवर संदर्भाधीन क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णय निरसित करून योजना बनवून कार्यान्वयित करण्याकरिता सामुहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित करण्याची आवश्यकता आहे. सबब या गावांच्या ग्रामसभांना व त्यांचे कार्यकारी मंडळ म्हणजेच सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्याकरीता यंत्रणा म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

#### शासन निर्णय :-

१. संदर्भाधीन क्र. व ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. गाव, टोला, पाडा याला सुक्ष्म घटक मानून विकेंद्रीत पद्धतीने रोजगार हमी योजना राबविण्याकरिता महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, १९७७, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ व अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ यांची सांगड घालून सामुदायिक वन अधिकार मान्यता प्राप्त गावाच्या ग्रामसभेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे.
२. वनहक्क प्राप्त जमीनीवरील सर्व कार्यांचे नियोजन व खर्च ग्रामसभेचे मंजूरीने वनहक्क कायद्याचे कलम ४(१)(ड.) नुसार ग्राम सभेद्वारा गठीत कार्यकारी मंडळ करेल.
३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे गावाचे सामुहिक वनहक्क क्षेत्रातील वनाची वाढ, जलसंधारण व वनहक्क धारकाचे उपजिविकेकरीता अंतर्भूत योजनांचा समावेश करून केली जातील.
४. ग्राम सभेने चिन्हांकित केलेले सर्व कार्य ग्रामपंचायतीस सादर केले जाईल व त्याची पोच पावती घेतली जाईल. ग्रामपंचायतीने या यादीस मान्यता देऊन १५ दिवसांच्या आत पंचायत समितीस सादर करावे.
५. ग्रामपंचायतीने वरील बिंदु प्रमाणे १५ दिवसांच्या आत कार्यवाही केला नाही तर ग्राम सभेतील कार्यकारी मंडळाने ही यादी ग्रामपंचायतीने दिलेल्या पावतीसह पंचायत समितीस सादर करावे. तसेच ग्राम सभेद्वारा यादी सादर केल्यावर एखाद्या ग्रामपंचायतीने पावती देण्यास नकार दिल्यास तर कार्यकारी मंडळाने ग्राम सभेद्वारे मंजूर कामांची यादीसह तसे लेखी स्वरूपात पंचायत समितीस कळवावे.

६. उपरोक्त मुद्दा क्रमांक ३ व ४ मधील कोणत्याही प्रकारे यादी प्राप्त झाल्यावर पंचायत समितीने सदर यादीस समृद्धी बजेट मध्ये जोडण्याची पुढील कार्यवाही शासन परिपत्रक २ सप्टेंबर २०२१ मधील मुद्दा क्रमांक ५ नुसार त्वरेने कार्यवाही करावी जेणेकरून यादी प्राप्त झाल्याचे ४५ दिवसांच्या आत समृद्धी बजेट मध्ये जोडले जाईल.
७. ग्रामसभा मेटची निवड करेल. या गावांमध्ये मेट हेच ग्राम रोजगार सेवकाचे सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडतील. मेट (ग्राम रोजगार सेवक) चे मानधन ग्रामसभेमार्फत देण्यात येईल.
८. सामुहिक वन अधिकार मान्यता प्राप्त ग्रामसभा स्वतःचे कार्य करण्यास सक्षम व्हावे या उद्देशाला धरून ग्रामसभा स्थानिक युवक अथवा युवती मधून बेअर फुट टेक्निशियन ची निवड करेल.

**बेअर फुट टेक्निशियन निवडीचे निकष :-**

- i. संबंधित युवक/ युवतीचे नाव कुटुंबाच्या जाबकार्ड मध्ये असणे आवश्यक राहिल.
  - ii. हे जाबकार्ड वर्तमान आर्थिक वर्ष आणि मागील दोन वर्षे एक्टीव्ह असावे किंवा मेट/ ग्राम रोजगार सेवक म्हणून कार्यरत असावे.
  - iii. संबंधित युवक/ युवतीचे शिक्षण किमान १२ वी झालेले असावे. तथापि, एखाद्या ग्रामसभेत १२ उत्तीर्ण झालेले व्यक्ती उपलब्ध नसल्यास १० उत्तीर्णास नियुक्तीची परवानगी असेल.
  - iv. बेअर फुट टेक्निशियन त्याच ग्राम सभेतील असणे बंधनकारक नाही. संबंधित ग्रामसभेत वरील निकष पूर्ण करणारे युवक/ युवती उपलब्ध नसले तरच इतर गावांमधील उमेदवारांचा विचार करण्यात यावा.
  - v. अनुसूचित जमाती/ अनुसूचित जाती तसेच महिलांचे पुरेशे प्रतिनिधित्व असावे.
९. बेअर फुट टेक्निशियन यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्यात योजना बनवणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, सामुग्री पुरवठ्यासाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया, साहित्याची खरेदी, लेखा पुस्तक संधारित करणे इत्यादींचा समावेश राहिल. यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र द्यावे. प्रशिक्षणात यशस्वी उमेदवार फक्त बेअर फुट टेक्निशियन म्हणून नियुक्तीस पात्र राहतील. प्रशिक्षणाचे नियोजन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी करावे.
१०. बेअर फुट टेक्निशियन कार्यकर्त्यांचे निवडीनंतर प्रशिक्षित होऊन तांत्रिक सहायक म्हणून कार्य करायला सुरुवात करण्यास काही कालावधी लागेल. तोपर्यंत पंचायत समितीतील तांत्रिक सहायक या ग्रामसभेच्या रोहयोअंमलबजावणी यंत्रणेचे सदस्य सचिव म्हणून कार्य करतील.
११. गटविकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम सभेकरिता (गावाकरिता) ग्रामसभेच्या संमतीने तांत्रिक सहाय्यकाची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक करतील. या तांत्रिक सहायकाचे ग्रामसभेला योग्य प्रमाणे सहकार्य मिळावे म्हणून दर आठवड्याला ग्रामसभेला भेट देतील किंवा संबंधित व्यक्तींशी दूरध्वनी/झूम वर संपर्क साधतील.

१२. ग्राम सभेतील नियोजित कामांची अंमलबजावणी पंचायत समितीद्वारे, ग्रामसभेद्वारे की शासनाचे अन्य विभागामार्फत व्हावे हे ग्रामसभेच्या मंजूरीने कार्यकारी मंडळ निश्चित करेल. मात्र एका कामासाठी अशी निश्चिती फक्त एकदा करता येईल. काही विशिष्ट कारणास्तव त्यात बदल करणे आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक त्यासाठी सक्षम अधिकारी असतील.
१३. पंचायत समिती/ संबंधित विभागाचे अधिकारी / प्रशिक्षित बेअर फुट टेक्नेशियन गावाची गरज व ग्रामसभाद्वारे मंजूर नियोजन आराखड्यानुसार योजना, तांत्रिक आराखडे, अंदाजपत्रक तयार करतील व त्याकरीता सर्व प्रकारचे सहाय्य करतील. संबंधित विभागाचे अधिकारी नियमानुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करतील.
१४. पंचायत समिती द्वारे केल्या जाणाऱ्या सर्व कामांचे अंदाजपत्रक तांत्रिक सहाय्यक तयार करतील. त्यातील बांधकामांशी निगडित कामांना तांत्रिक मान्यता पंचायत समितीतील कनिष्ठ अभियंता व फळबाग, शेतात/ शेताच्या बांधावर तसेच वनहक्क प्राप्त सार्वजनिक/ सामुदायिक जमीनीवरील वृक्ष लागवडीशी निगडित कामांना तांत्रिक मान्यता पंचायत समितीतील कृषी विस्तार अधिकारी देतील.
१५. कामावर देखरेख ग्रामसभेद्वारा नियुक्त सामुहिक वनहक्क समितीचे प्रतिनिधी, संबंधित विभागाचे प्रतिनिधी किंवा बेअर फुट टेक्नेशियन/ तांत्रिक सहाय्यक करतील.
१६. मस्टर भरून त्यावर स्वाक्षरी मेट (ग्रामरोजगार सेवक) करेल व ग्रामस्तरीय रोहयो अंमलबजावणी यंत्रणेची मंजूरी घेवून संबंधित विभागाचे अधिकारी/ तांत्रिक सहाय्यकास सादर करेल.
१७. या मस्टर च्या आधारे संबंधित विभाग/ पंचायत द्वारे FTO raise करून राशी प्रदान करण्यात येईल.
१८. सार्वजनिक कामाचे कुशल व अर्धकुशल राशीचे प्रदान पंचायत समिती/ संबंधित विभागाद्वारे बँकेमार्फत ग्रामसभेचे “ग्रामसभा.....(गावाचे नाव), (रोहयो)” नावाने उघडलेल्या वेगळ्या बँक खात्यात व वैयक्तिक कामाचे प्रदान संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात करण्यात येईल.
१९. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्य करत असतांना अग्रिम देण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे वैयक्तिक कार्य करताना काही कुटुंबांना निधी अभावी कार्य करण्यास अडचणी निर्माण होतात. अशा कुटुंबांच्या कार्यास ग्राम सभेने अंमलबजावणीच्या वेळेस आर्थिक मदत करावी. अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या कामांचे कुशल व अर्धकुशलचे राशी ग्राम सभेच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.
२०. सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती ग्रामसभेच्या वतीने व मंजूरीने केवळ वनहक्क कायदानुसार प्राप्त सामुहिक वने, जलग्रहण क्षेत्रे, जलसंसाधने व वनहक्क धारकाचे शेती या क्षेत्रातच कामे करू शकतील. तथापि, त्याच महसूली गावातील वनहक्क कायदानुसार प्राप्त जमीनीवरील कामे ग्रामपंचायतीस सुचविण्याचा हक्क या ग्राम सभेला राहिल. ती कामे समृद्धी (लेबर) बजेट मध्ये समाविष्ट करणे संबंधित ग्रामपंचायतीस बंधनकारक असेल. मात्र या कामांची अंमलबजावणी सदर ग्राम सभेनी मागणी केल्यानुसार पंचायत किंवा अन्य शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल.

**२१. कामावर संनियंत्रण :-**

- i. तालुका पातळीवर कामाचे संनियंत्रण गटविकास अधिकारी करतील. कोणत्याही ग्राम सभेद्वारे प्रस्तावित कार्ये वेळच्या वेळी मंजूर होऊन क्रियान्वित होतील याची सर्वस्वी जबाबदारी गट विकास अधिकारी पार पाडतील.
- ii. आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच तालुकास्तरावरील अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे प्रत्येक तिमाहीला आढावा घेतील.
- iii. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक ६ महिन्यात बैठका घेऊन येणाऱ्या अडचणी सोडवतील.
- iv. वरील बैठकांमध्ये SECURE संगणक प्रणालीतील डेटाचा वापर करण्यात यावा.
- v. गरजेनुसार या बैठकांमध्ये अंमलबजावणीत अडचण येत असलेल्या ग्राम सभेतील प्रतिनिधी सुद्धा आमंत्रित करता येईल.
- vi. धोरणानुसार कामाचे सामाजिक अंकेक्षण तसेच स्थानिक निधी अंकेक्षण करण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१११३०१६४९३२४३१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

**महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,**

Digitally signed by NANDKUMAR VERMA

Date: 2021.11.30 16:52:57 +05'30'

(नंदकुमार)

अपर मुख्य सचिव (रो.ह.यो)

प्रति,

१. मा.राज्यपालांचे सचिव
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२
३. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२
४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद
६. अ.मु.स. (रोहयो) यांचे स्विय सहायक
७. सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - ३२
८. सर्व विभागीय आयुक्त
९. आयुक्त (नरेगा), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर
१०. आयुक्त (आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
११. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे
१२. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर
१३. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१४. संचालक, फलोत्पादन, पुणे
१५. संचालक, सामाजिक वनिकरण, पुणे

- १६.सर्व जिल्हाधिकारी
- १७.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
- १८.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक
- १९.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,
- २०.महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १ / २, मुंबई / नागपूर,
- २१.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ / २, मुंबई / नागपूर,
- २२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
- २३.सर्व उपसचिव/अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (रोहयो)  
निवडनस्ती मग्रा०-१,

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२, सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती स्थापन करणे व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणु समितीमध्ये बदल करणेबाबत.

**महाराष्ट्र शासन  
आदिवासी विकास विभाग**

**शासन निर्णय क्रमांक: वहका-२०२१/प्र.क्र.१८७/का-१४**

आदिवासी विकास विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

**तारीख: १२ सप्टेंबर, २०२२**

**वाचा:**

१. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२.
२. आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बैठक-२०१३/प्र.क्र.२७२/का-१४, दि. ०५ मार्च, २०१४.
३. आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बैठक-२०१३/प्र.क्र.२७२/का-१४, दि. १२ जुन, २०१५.
४. आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.वहका-२०१४/प्र.क्र.६६/का-१४, दि. २४ जुन, २०१५.
५. आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.वहका-२०१६/प्र.क्र.८२/का-१४, दि.०१ ऑक्टोबर, २०१६.
६. आदिवासी विकास विभाग शा.परिपत्रक.क्र.वहका-२०१७/प्र.क्र.७७/का-१४, दि.०६ जुलै, २०१७.
७. आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.वाहका-२०१८/प्र.क्र.३३/ का.१४, दि. ०५ मे, २०१८.
८. सामूहिक वनहक्क प्राप्त गावातील संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्या संदर्भात दि.०५/८/२०२१ रोजी सचिव (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक.
९. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय.क्र.वहका-२०२१/प्र.क्र.१८७/का-१४, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२१

**प्रस्तावना -**

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

अनुसूचित जमातीचे वननिवासी व इतर पारंपारीक वननिवासी यांच्या फायद्यासाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे निरंतर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेचे बळकटीकरण करण्याकरिता तसेच वनांवर उपजीविका अवलंबून असलेल्या ग्रामीण समाजाला निरंतर व शाश्वत उपजीविका साधन उपलब्ध करून देणे, वनांचे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन, संरक्षण व पुर्ननिर्माणाकरीता परिणामकारक व कार्यक्षम व्यवस्थापन पध्दत अवलंबिणे आवश्यक आहे.

राज्यात माहे जुलै, २०२२ अखेर ११,४२५ सामूहिक वनहक्कांचे दावे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने ८,४३३ सामूहिक वनहक्क दावे अंतीमतः मान्य केले आहेत. तसेच यापुढेही ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क प्राप्त होऊ शकतात. त्याकरिता विविध शासकिय विभागांतर्गत मंजूर असलेल्या योजनांच्या/ प्रकल्पांच्या मंजूर निधीतून विविध योजना/प्रकल्पांमार्फत उपलब्ध होणा-या निधीचे Convergence करून MGNREGA/आमदार/खासदार निधी, जिल्हास्तर निधी/ अशासकीय संस्था/ CSR लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून वनांचे संवर्धन, तेथील नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन, संरक्षण व संवर्धन याकरिता शाश्वत उपाययोजना करण्यासाठी सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

सामूहिक वनहक्क प्राप्त गावातील संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्या संदर्भातील दि.२२ नोव्हेंबर, २०२१ मधील शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

### शासन निर्णय -

ग्रामस्तरिय कन्व्हर्जन्स समिती, तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती, जिल्हास्तरिय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणू समिती संदर्भातील वाचा येथील अ.क्र.९ येथील दि.२२ नोव्हेंबर, २०२१ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

#### (क) सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC) -

ग्रामस्तरावर सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती गठीत करणेबाबत दिनांक २४ जुन २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार वनहक्क कायदा नियम ४(१) (ड) अन्वये सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे (CFRMC), सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीसाठी मार्गदर्शक सूचना तसेच सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन (CFRMC) समितीचे कामे ही दिनांक २४ जुन २०१५ रोजीच्या शासन निर्णय व दि.०६ जुलै, २०१७ च्या शासन परिपत्रकात नमुद केल्याप्रमाणे राहतील.

#### सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीची (CFRMC) कन्व्हर्जन्स बाबत कर्तव्ये व जबाबदारी-

१. सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीने प्राप्त क्षेत्रात शिवारफेरी करून सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील सद्यस्थिती व वनसंसाधनांबाबतची माहिती संकलित करणे, त्यांच्या वेळोवेळी नोंदी ठेवणे व अद्यावत करणे.

२. आराखडे तयार करण्यासाठी तालुका कन्व्हर्जन्स समितीकडून प्राप्त झालेल्या विविध शासकीय योजनांची माहिती व उपलब्ध वन संसाधनांच्या आधारे सामुहिक वनक्षेत्रात करावयाच्या कामांची सुची (क्षेत्र व कालावधी निहाय) तयार करून त्याचा समावेश संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये करणे.
३. सामुहिक वनहक्क प्राप्त क्षेत्रामध्ये वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यानुसार करण्यात येणारी कामे, पेसा अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे इत्यादी राज्य व केंद्र स्तरीय ग्रामपातळीवर राबविण्यात येणा-या योजना यांची सांगड घालण्यात येऊन अनुज्ञेय बाबींसाठी एकात्मिक पद्धतीने कामे करण्यात यावी. पेसा अंतर्गत गावांच्या ग्रामसभा विकास आराखड्यामध्ये सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्याचा समावेश करणे क्रमप्राप्त असेल याची दक्षता समितीने घ्यावी.
४. सामुहिक वनजमिनीचे सर्वेक्षण करणे, जमिनीची पोत, झाडांची निवड, वनक्षेत्रातील कामांची निवड या करिता वनविभागाकडून आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य घेणे व वन विभागाने त्यासाठी विशेष निर्देश पारित करणे.
५. सामुहिक वनहक्काचे फलक लावणे. (गावाचे नांव, सामुहिक वनहक्क प्राप्त क्षेत्राचा आकार/क्षेत्राचा नकाशा, चतुःसिमा/ हद्द यांचा तपशिल असलेला फलक असावा.)
६. सामुहिक वनहक्क प्राप्त क्षेत्र निश्चित करून नकाशा अंतिमरित्या तयार करून देण्याची जबाबदारी वनविभागाची असेल.
७. वन संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्याचे प्रारूप तयार करून विविध शासकिय विभागांच्या सुचना विचारात घेण्यासाठी तालुका कन्व्हर्जन्स समिती समोर सादर करणे.
८. तालुका कन्व्हर्जन्स समितीने आराखड्यामध्ये सुचविलेल्या बदलांनुसार आराखड्याचे प्रारूप अंतिम करून त्यास ग्रामसभेची अंतिम मान्यता घेणे.
९. सदर आराखड्यांच्या अंमलबजावणीच्या मान्यतेसाठी सदर आराखडा तालुका कन्व्हर्जन्स समितीमार्फत जिल्हा कन्व्हर्जन्स समितीस सादर करणे.
१०. आराखड्यांच्या अंतिम मंजूरीनंतर वन, जल, वन्यजीव व जैवविविधतेच्या जतन, संरक्षण व पुर्ननिर्माण करणेकरिता आराखड्यांची अंमलबजावणी करणे.

राज्यातील तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर पुढील प्रमाणे “तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती” स्थापन करणे तसेच जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणु समितीची रचना व कर्तव्य तसेच जबाबदारी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

(ख) तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती” स्थापन करण्याचा उद्देश.

१. सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीचे वनहक्क कायदा नियम ४(१) (ड) अन्वये गठीत करण्यात आली आहे किंवा नाही याची खात्री करून वनहक्क कायदा नियम ४(१) (ड) अन्वये समिती गठीत करण्यास मदत करणे.

२. ग्रामसभा व सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची क्षमतावृद्धी करणे.
३. वन्यजीव, जैविक विविधता पाणलोट क्षेत्र, जल स्रोत, परिस्थितीकी दृष्ट्यासंवेदनशील क्षेत्रे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे निवासस्थान, त्यांचा सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा व ग्रामसभेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार यांचे संरक्षण करणे.
४. सदर आराखड्यांनुसार विविध योजनांतर्गत व योजनाबाह्य करावयाची कामांची अंमलबजावणी तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या मार्गदर्शनाखाली सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती करणे.
५. वनांवर उपजिविका अवलंबून असलेल्या ग्रामीण समाजाला निरंतर व शाश्वत उपजिविका साधन उपलब्ध करून देणे.
६. वनांचे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन, संरक्षण व पुनर्निमाणाकरीता परिणामकारक व कार्यक्षम व्यवस्थापन करण्याकरिता ग्रामसभांना सक्षम करणे.
७. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे जिवनमान उंचावणे.
८. ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे.

(ग) तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहिल.

| अ.क्र. | समिती सदस्य                                                       | पद         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| १)     | प्रकल्प अधिकारी                                                   | अध्यक्ष    |
| २)     | तहसिलदार                                                          | सह अध्यक्ष |
| ३)     | सहाय्यक वनसंरक्षक / वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनविभाग                  | सदस्य      |
| ४)     | गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती                                    | सदस्य      |
| ५)     | तालुका कृषी अधिकारी                                               | सदस्य      |
| ६)     | तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी                                         | सदस्य      |
| ७)     | सहाय्यक तालुका मत्स्यव्यवसाय अधिकारी                              | सदस्य      |
| ८)     | शाखा अभियंता सार्वजनिक बांधकाम                                    | सदस्य      |
| ९)     | शाखा अभियंता लघुपाटबंधारे                                         | सदस्य      |
| १०)    | ग्रामसभेला मदत करणा-या संस्थेचा प्रतिनिधी-१                       | सदस्य      |
| ११)    | ग्रामसभेचा प्रतिनिधी महिला-१                                      | सदस्य      |
| १२)    | ग्रामसभेचा प्रतिनिधी पुरुष -१                                     | सदस्य      |
| १३)    | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास, प्रकल्प कार्यालय | सदस्य सचिव |

(टिप- उक्त समितीमधील अ.क्र.१० ते १२ मधील सदस्यांची नेमणुक समिती अध्यक्षानी करावी.या सदस्यांची नेमणुक करतांना, वनहक्क क्षेत्रात कार्य केलेल्या/ अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नेमणुक करण्यात यावी.)

**“तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती” समितीची कर्तव्ये व जबाबदारी.**

१. तालुका कन्व्हर्जन्स समितीने बैठक घेऊन समितीमधील सदस्यांचे विभाग निहाय कामकाज निश्चित करणे.
२. तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या कामकाजाची रुपरेषा व कालावधी निश्चित करणे.
३. सदर योजनेअंतर्गत सामूहीक वनहक्क व्यवस्थापन समितीचे (वनहक्क कायदा नियम ४(१) (ड) गठन करण्याकरिता ग्रामसंभांना सहयोग करणे.
४. सामूहीक वनहक्क प्राप्त गावाचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याकरिता ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीशी समन्वय साधून आराखडे तयार करण्याकरिता सहयोग करणे.
५. ग्रामसभा व सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना क्षमतावृद्धीसाठी प्रशिक्षण देणे.
६. वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणेकामी गठीत करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे, ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजाचा दरमहा आढावा घेणे व समितीस येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे.
७. ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीस सामूहीक वनहक्क क्षेत्र निश्चित करून नकाशा वनविभागाकडून उपलब्ध करून देणे.
८. आराखडे तयार करण्यासाठी विविध शासकिय योजनांची माहिती व इतर आवश्यक माहिती तसेच विविध शासकिय यंत्रणांच्या सेवा ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करून देणे.
९. सामुहिक वनहक्क प्राप्त क्षेत्रामध्ये वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यानुसार करण्यात येणारी कामे, पेसा अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे इत्यादी राज्य व केंद्र स्तरीय ग्रामपातळीवर राबविण्यात येणा-या योजना यांची सांगड घालण्यात येऊन अनुज्ञेय बाबींसाठी एकात्मिक पद्धतीने कामे करण्यात यावी. पेसा अंतर्गत गावांच्या ग्रामसभा विकास आराखड्यामध्ये सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्याचा समावेश करणे क्रमप्राप्त असेल याची दक्षता समितीने घ्यावी.
१०. ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीने तयार केलेला प्रारूप आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक घेणे आराखड्यांमध्ये विविध विभागांच्या सूचना विचारात घेणे, त्यात आवश्यक ते बदल करून आराखड्याचा मसुदा ग्रामसभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीकडे पाठविणे.
११. ग्रामस्तरीय सामुहिक वनहक्क व व्यवस्थापन समितीने ग्रामसभेच्या अंतिम मान्यतेनंतर सादर केलेल्या संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये नमुद केलेली कामे कोणकोणत्या योजनांमधून करता

येतील याची वर्गवारी करणे तसेच त्यानुसार संबंधित शासकीय विभागांकडून त्यासाठी विभाग निहाय आवश्यक खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून घेणे व खर्चाचे नियोजन करणे.

१२.योजनाबाह्य कामकाजांची वर्गवारी करणे व सदर कामांच्या निधी उपलब्धतेसाठी जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीचे मार्गदर्शन घेणे. व त्यानुसार विकास कामे प्रस्तावित करणे.

१३.ग्रामसभेच्या अंतिम मान्यतेनंतर सदर आराखड्यांच्या अंमलबाजवणीसाठी योजना निहाय येणाऱ्या खर्चाचा आराखडा जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती समोर सादर करणे व आराखड्यांच्या अंमलबाजवणीकरिता जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची मंजूरी घेणे.

१४.जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या आदेशानुसार आराखड्यांच्या अंमलबाजवणीचे कामकाज करणे.

### (घ) "जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती"-

सामूहिक वनसंसाधनांचा हक्क मंजूर करण्यासंदर्भात वनावर उपजिविका अवलंबून असलेल्या ग्रामीण समूहाच्या शाश्वततेकरीता वनांचे व नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संरक्षण व दिर्घकाळ शाश्वत राखण्याकरीता परिणामकारक व कार्यक्षम व्यवस्थापनाची पद्धत अवलंबविण्याकरीता सामूहिक वनहक्क प्रदान केलेल्या गावांसाठी तयार केलेल्या व्यवस्थापन आराखड्यानुसार हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी वन विभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय विभाग, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, (मनरेगा घटक) यांच्या सहकार्याने सामूहिक वनहक्कांचे व्यवस्थापन करण्याकरीता क्षेत्रीय स्तरावरील विविध शासकिय यंत्रणांच्या सेवा उपलब्ध करून देणे तसेच सामूहिक वनहक्कांतर्गत ग्रामसभांकडून हाती घेतलेल्या कामांचे समन्वय साधण्यासाठी "जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती " कार्यरत राहील.

जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील.

| अ.क्र | समिती सदस्य                                 | पद         |
|-------|---------------------------------------------|------------|
| १)    | जिल्हाधिकारी                                | अध्यक्ष    |
| २)    | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद        | सह अध्यक्ष |
| ३)    | उप वनसंरक्षक                                | उपाध्यक्ष  |
| ४)    | उप जिल्हाधिकारी (मनरेगा)                    | सदस्य      |
| ५)    | जिल्हा नियोजन अधिकारी                       | सदस्य      |
| ६)    | जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी                 | सदस्य      |
| ७)    | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी                   | सदस्य      |
| ८)    | कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे              | सदस्य      |
| ९)    | कार्यकारी अभियंता सार्वजनीक बांधकाम         | सदस्य      |
| १०)   | सहाय्यक संचालक, मत्स्यव्यवसाय संचालनालय     | सदस्य      |
| ११)   | स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी-१                | सदस्य      |
| १२)   | ग्रामसभा प्रतिनिधी/ग्रामसभा महासंघ- महिला-१ | सदस्य      |

|     |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| १३) | ग्रामसभाचा प्रतिनिधी/ग्रामसभा महासंघ- पुरुष -१  | सदस्य      |
| १४) | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प | सदस्य सचिव |

(टिप- उक्त समितीमधील अ.क्र.११ ते १३ मधील सदस्यांची नेमणुक समिती अध्यक्षांनी करावी. या सदस्यांची नेमणुक करतांना, वनहक्क क्षेत्रात कार्य केलेल्या/ अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नेमणुक करण्यात यावी.)

**“जिल्हास्तरिय कन्व्हर्जन्स समिती” समितीची कर्तव्ये व जबाबदारी**

- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ प्रमाणे वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेल्यांना दावा मान्यतेनुसार सर्व शासकीय विभागांकडून विविध योजनांचा लाभ मिळणेकरिता सहाय्यता मिळेल याची खात्री करणे.
- वनहक्क नियम २००८ च्या नियम ४ अंतर्गत ग्रामसभांना त्यांची कामे पार पाडण्यासाठी प्रशिक्षण निधीचा विनियोग इत्यादीबाबत सर्वतोपरी मदत मिळेल याची खात्री करणे, विशेषतः
  - वनहक्कांची मान्यता अधिनियम, २००६ च्या कलम ५ मधील तरतुदीनुसार वन्यजीव, वने, जैव विविधता, पाणलोट क्षेत्र, जल स्रोत, परिस्थितीकी दृष्ट्या संवेदनक्षम क्षेत्रे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे निवासस्थान, त्यांचा सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा व ग्रामसभेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार यांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभेच्या सदस्यांची सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC) स्थापन करण्यासाठी तसेच CFRMC च्या बँक खाते उघडण्याच्या प्रक्रीयेत आवश्यकतेनुसार ग्रामसभांना मदत करणे.
  - वनहक्क सुधारणा नियम २०१२ च्या नियम ४ (१) (च) नुसार संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामसभा आणि सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC) यांना मदत करणे तसेच वनविभागाच्या सूक्ष्म योजना किंवा चालू योजना किंवा व्यवस्थापन योजनाबरोबर सदर व्यवस्थापन आराखडा ग्रामसभा आणि त्यांच्या समित्यांना करणे आवश्यक वाटेल अशा फेरबदलांनिशी एकत्रीकरण करण्यासाठी ग्रामसभा आणि त्यांच्या समित्यांना सर्वतोपरी मदत पुरविणे.
- ग्रामसभा व सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC)) यांनी तयार केलेला संवर्धन व्यवस्थापन आराखड्यानुसार सामूहिक वनहक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी व घ्यावयाच्या कामांसाठी वनविभाग, कृषि, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभाग, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग (मनरेगा घटक) इ. विभागांच्या सहकार्याने सामूहिक वनहक्कांचे व्यवस्थापन करणे करिता क्षेत्रिय स्तरावरील विविध शासकिय यंत्रणांच्या सेवा ग्रामसभा यांना उपलब्ध करून देणे.

४. आराखड्यांनुसार मागणी केलेल्या कामांची अंमलबजावणी करणेकरिता विविध शासकीय विभागांच्या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून घेणे. ज्या कामांची अंमलबजावणी नियमित शासकीय योजनेअंतर्गत होऊ शकणार नाही अशा कामांच्या अंमलबजावणी करिता, आदिवासी उपयोजना घटक, पेसा अंबंध निधी, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना, केंद्रिय योजना, जिल्हा नियोजन समिती, आमदार/खासदार निधी, अशासकीय संस्था/CSR लोकसहभाग इत्यादी द्वारे निधी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन करून तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती मार्फत आराखड्यांच्या अंमलबजावणी करून घेणेकरिता सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करेल.
५. आराखड्यांमध्ये नमूद योजनेतर्गत व योजनाबाह्य कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता देणे.
६. जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती, सर्व गावांना सामूहिक वनहक्क दावे दाखल करण्यासाठी आणि सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करेल.
७. कोणताही निर्णय घेण्यापुर्वी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ चे कलम ३ आणि कलम ५ अंतर्गत देण्यात आलेले अधिकार अबाधित राहतील याबाबत जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने विशेष दक्षता घेणे आवश्यक असेल.
८. पेसा अंतर्गत गावांना, त्यांच्या सामूहिक वनहक्क आराखड्याची अंमलबजावणी विविध यंत्रणांकडून करून घेण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या ५ टक्के निधीतून, आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का.१७, दि.२१/०४/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार खर्च करण्याची मुभा राहिल. जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती त्याबाबत वेळोवेळी आढावा घेईल.
९. सामूहिक वनहक्क प्राप्त क्षेत्रामध्ये वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यानुसार करण्यात येणारी कामे, पेसा अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे इत्यादी राज्य व केंद्र स्तरीय ग्रामपातळीवर राबविण्यात येणा-या योजना यांची सांगड घालण्यात येऊन अनुज्ञेय बाबींसाठी एकात्मिक पद्धतीने कामे करण्यात यावी. पेसा अंतर्गत गावांच्या ग्रामसभा विकास आराखड्यामध्ये सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्याचा समावेश करणे क्रमप्राप्त असेल याची दक्षता समितीने घ्यावी.
१०. जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची बैठक दरमहा घेण्यात यावी.
११. संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणेकरिता गठीत करण्यात आलेल्या तालुका कन्व्हर्जन्स समितीचे संनियंत्रण करणे, समितीचा आढावा घेणे व समितीस येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे.
१२. जिल्हा स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीवर संनियंत्रण राज्य स्तरीय सुकाणू समितीचे राहिल.

## ड) प्रशिक्षण-

संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन आयोजित करण्याचे कामकाज आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांचेमार्फत केले जाईल. प्रशिक्षणासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांना उपलब्ध होणा-या निधीमधून सदर प्रशिक्षणाचा खर्च भागवावा व आवश्यकता भासल्यास यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे निधी मागणी करावी.

## च) निधी-

संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी प्रति सामूहिक वनहक्क दाव्याकरिता सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांना निधी आदिवासी विकास विभागामार्फत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र. | बाब                                                                                  | दर (रु.)      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १      | सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी व जन जागृती      | ३,०००         |
| २      | जिल्हा स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या कामकाजाकरिता.                                   | १,०००         |
| २      | तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या कामकाजाकरिता.                                   | २,०००         |
| ३      | ग्रामस्तरीय समिती व्यवस्थापन आराखडे छपाई, स्टेशनरी व सामूहिक वनक्षेत्राचे फलक लावणे. | ६,०००         |
|        | <b>एकुण</b>                                                                          | <b>१२,०००</b> |

## छ) प्रकल्पाचा कालावधी-

तालुक्यातील सर्व सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे सहा महिन्यांचा असेल त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे असेल. पुर्ण करण्याची जबाबदारी तालुका कन्व्हर्जन्स समितीची राहिल.

| अ.क्र. | कामकाज                                                                                                                                                                                                                         | कामकाजाचा कालावधी |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १)     | ग्रामस्तरीय समितीने प्रारूप आराखडा तयार करून तालुका कन्व्हर्जन्स समिती समोर सादर करणे.                                                                                                                                         | ३ महिने           |
| २)     | तालुका स्तरीय समितीकडे प्राप्त झालेल्या प्रारूप आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक घेऊन ग्रामस्तरीय समितीने तयार केलेला प्रारूप आराखड्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करून आराखडे ग्रामसभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी ग्रामस्तरीय समितीकडे पाठविणे. | १ महिना           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ३) | तालुका स्तरीय समिती, ग्रामसभेने आराखड्यांना दिलेल्या अंतिम मान्यतेनंतर आराखडे अंमलबजावणीच्या मान्यतेसाठी (सदर आराखड्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांच्या योजनेनिहाय येणारा खर्च व योजनाबाह्य असलेल्या कामांच्या संभाव्य खर्चासह तपशिल) जिल्हा कन्व्हर्जन्स समिती समोर सादर करेल. | २ महिने       |
| ४) | जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या सुचनेनुसार आराखड्यांच्या अंमलबजावणीचे कामकाज करणे.                                                                                                                                                                                           | पुढील कालावधी |

### ज) संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्याचे स्वरूप

१. संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि. ६ जुलै, २०१७ अन्वये मार्गदर्शक सुचना विहीत करण्यात आलेल्या आहे. त्यानुसार संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्याचे स्वरूप असणे अपेक्षित आहे.
२. ग्रामसभा तिच्या सदस्यांना व्यवस्थित समजेल अशा सोप्या स्वरूपात संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करावे.
३. वनहक्क अधिनियम २००६ च्या कलम ३(१)(झ) आणि कलम ५ नुसार सामूहिक वनहक्कांचे संरक्षण पुनर्निर्माण किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापन या बाबतचे प्राधिकार ग्रामसभा व ४(१) (ड) अंतर्गत गठीत समितीस असल्याने, संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये वनांचे संरक्षण संवर्धन, पुनर्निर्माण तसेच वन्यजीव, जैवविविधता पाणलोट क्षेत्र, जल स्रोत, परिस्थितीकी दृष्ट्या संवेदनाक्षम क्षेत्रे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे निवासस्थान त्यांच्या सांस्कृतिक व नैयर्गिक वारसा व ग्रामसभेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार यांचे संरक्षण इत्यादी बाबींचा प्रामुख्याने समावेश असावा.
४. सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये जंगलात प्रवेश, जंगलाचा वापर आणि जंगलाचे संवर्धन याबाबतचे नियम आणि नियमनाचा समावेश असावा.

### झ) राज्यस्तरीय सुकाणू समिती रचना

| अ.क्र. | समिती सदस्य                                                    | पद      |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| १      | अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. | अध्यक्ष |
| २      | प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.          | सदस्य   |
| ३      | प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई                 | सदस्य   |
| ४      | प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण, विभाग, मंत्रालय, मुंबई            | सदस्य   |
| ५      | प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई                       | सदस्य   |

|   |                                                  |             |
|---|--------------------------------------------------|-------------|
| ६ | प्रधान सचिव, पदुम, मंत्रालय, मुंबई               | सदस्य       |
| ७ | प्रधान सचिव, (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई            | सदस्य       |
| ८ | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक                     | सदस्य       |
| ९ | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. | सदस्य ,सचिव |

(टीप:- आवश्यकतेनुसार इतर विभागांच्या अधिका-यांना सदर बैठकिस आमंत्रित करण्यात यावे.)

### “राज्य स्तरीय सुकाणू समिती” समितीची कर्तव्ये व जबाबदारी

- सामुहिक वनहक्क प्राप्त गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्यांची अमलबजावणी संदर्भात तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे, मार्गदर्शन करणे.
- सामुहिक वनहक्क प्राप्त गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्यांची अमलबजावणी संदर्भात आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचा सहभाग मार्गदर्शक व समन्वयक असा असेल.
- आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक/ आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (या दोहोंपैकी जे नोडल अधिकारी असतील ते) हे दर तीन महिन्याने या मोहिमेचा आढावा घेतील व संबंधित विभागाचे प्राधिकृत अधिकारी हे या बैठकिस उपस्थित असतील.
- सदर सुकाणू समितीची बैठक ६ महिन्यातून एकदा आयोजित करण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९१३१४१०४८८०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

**Satish**

**Vithalrao Kove**

(सतीश वि.कोवे)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
१०. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
११. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व
१२. मुख्य सचिव, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई
१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, विभाग सर्व, मंत्रालय मुंबई.
१४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक
१५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
१६. सर्व जिल्हाधिकारी,
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक.
१९. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर.
२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
२१. सर्व जिल्हा कृषी अधिकारी,
२२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
२३. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग
२४. सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा)
२६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा)
२७. सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२८. निवडनस्ती कार्यासन १४, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

---///---

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता ) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, २०१२ अंतर्गत राज्यातील वनहक्क धारकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देणेबाबत.

**महाराष्ट्र शासन  
आदिवासी विकास विभाग**

**शासन निर्णय क्रमांक: वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४**

आदिवासी विकास विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दि.१३ मार्च, २०२४

**वाचा:**

१. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२.
२. जनजाती कार्य मंत्रालय यांचे दि.१५/१/२०१९ रोजीचे पत्र
३. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.वहका-२०२१/प्र.क्र.१८७/का-१४, दि.१२/९/२०२२
४. जनजाती सल्लागार परिषद दि.११/१०/२०२३ रोजी पार पडलेली बैठक.
५. मा.मंत्रिमंडळाची दि.११/०३/२०२४ रोजी पार पडलेली बैठक.

**प्रस्तावना -**

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वनहक्कांची मान्यता ) अधिनियम, २००६ दि.३१.१२.२००७ पासून राज्यात लागू करण्यात आला असून सदर कायद्याची अंमलबजावणी दि.०१.०१.२००८ पासून राज्यात करण्यात येत आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (१) अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. सदर अधिनियमाच्या नियम १६ अनुसार व वनहक्क धारकांना सर्व योजनांची लाभ देण्याची तरतूद असतांना देखील वनहक्क धारकांना विविध विभागाच्या शासकीय योजनांचा लाभ देतांना भारतीय वन अधिनियमांतील तरतूदींची अडचण येत असल्याने वन विभागाकडून त्यास प्रतिबंध करण्यात येतो. त्यामुळे वनहक्क धारकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना यांचेकडून वारंवार मागणी करण्यात येते. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता ) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, २०१२ मधील नियम १६ अन्वये वनहक्क दावे मंजूरीनंतर वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची तरतूद असून ओरिसा राज्यात सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वनहक्क धारकांना देण्यात येत असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्याबाबत दि.११/१०/२०२३ रोजी पार पडलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकित निर्देश देण्यात आले होते. त्यास अनुसरून वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता.

## शासन निर्णय -

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, २०१२ मधील नियम १६ अनुसार राज्यातील वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा. वनहक्क धारकांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रा मध्ये नमूद केलेल्या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा. तसेच सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रा व्यतिरिक्त अन्य अनुज्ञेय अशा सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा वनहक्क धारकांना योजना/कामे यांचा लाभ देतांना पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१. वनहक्क धारकांमध्ये ते ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत त्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी .
२. ज्या योजनांचे लाभ वनहक्कधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार वैयक्तिक रित्या देणे शक्य आहे,अशा योजनांचा लाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देण्यात यावा.
३. सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळण्याच्या दृष्टीने वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह (Cluster) तयार करण्यात यावेत.
४. क्षेत्रनिहाय समूह तयार केल्यावर वनहक्क धारकांच्या मागणीनुसार ज्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या वनहक्क धारकांना देणे शक्य आहे, त्याबाबत कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात यावेत.
५. उपरोक्त नमूद सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्याच्या अनुषंगाने कालबद्ध आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाच्या वाचा येथील अनु.क्र.३ मधील दि.१२/९/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने करावी.
६. सदर आराखड्यास मान्यता देण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाच्या वाचा येथील अनु.क्र.३ मधील दि.१२/९/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने करावी.
७. वनहक्क धारकांना ज्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्यास काही अडचणी उद्भवत असतील,अशा प्रकरणी अडचणींचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने त्वरीत

करुन अशा योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळतील याची खातरजमा करावी.

सदर शासन निर्णय हा दि.११/३/२०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१४१०४८४९१०२४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

SATISH

VITHALRAO KOVE

Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL  
DEVELOPMENT DEPARTMENT,  
2.5.4.20=e13b027a7b550970150c7dc69d276db3b1a6ebe3f71610f  
b5e8ff55b1676c8a, postalCode=400032, st=Maharashtra,  
serialNumber=CE18732734BA0742D7712775E8F0AD400558E87483  
75399763FD447C3E9AC1EB, cn=SATISH VITHALRAO KOVE  
Date: 2024.03.14 11:03:43 +05'30'

( सतीश वि.कोवे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
१०. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
११. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व
१२. मुख्य सचिव, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई
१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, विभाग सर्व, मंत्रालय मुंबई.
१४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक
१५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
१६. सर्व जिल्हाधिकारी,
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक.
१९. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर.

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
२१. सर्व जिल्हा कृषी अधिकारी,
२२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
२३. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग
२४. सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा )
२६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा )
२७. सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२८. निवडनस्ती कार्यासन १४

शासन निर्णय क्र.आवि-२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र  
वनहक्क धारकांना लाभ द्यावयाच्या योजना व कामे

| अ.क्र. | Scheme and Work Name                              | योजना व कामाचे नाव                                      |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| १      | Pradhan Mantri Krushi Sinchan Yojana (PMKSY)      | प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना                           |
| २      | Central and State Krishi Yantrikikaran Abhiyan    | केंद्र आणि राज्य कृषी यांत्रिकीकरण अभियान               |
| ३      | Rashtriya anna suraksha abhiyan                   | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान                           |
| ४      | Birsa Munda Krishi Kranti Yojana ...              | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना                          |
| ५      | Integrated Horticulture Development Abhiyan       | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान                         |
| ६      | Dry Area Development Scheme                       | कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम                        |
| ७      | Bhausahab Phundkar orchard Yojana                 | भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना                       |
| ८      | National Krishi Development Yojana                | राष्ट्रीय कृषी विकास योजना -                            |
| १०     | Mukhyamantri Shashwat Krishi Sinchan Yojana       | मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना                     |
| ११     | Pradhanmantri Crop Insurance Yojana               | प्रधानमंत्री पिक विमा योजना                             |
| १२     | Construction of PMAY-G House Building             | प्रधानमंत्री आवास योजनेत मंजूर घराच्या इमारतीचे बांधकाम |
| १३     | Construction of State scheme Houses Building      | राज्य योजनेत मंजूर घरांच्या इमारतीचे बांधकाम            |
| १४     | Construction of Pebble peripheral/farm/field Bund | शेतजमीन लगत गारगोटी बंधारा बांधणे                       |
| १५     | Construction of Earthen contour Bund              | मातीचा समोच्च बांध बांधणे                               |
| १६     | Construction of Pebble contour Bund               | गारगोटी समोच्च बांध बांधणे                              |
| १७     | Construction of Stone contour Bund                | दगडी समोच्च बांध बांधणे                                 |
| १८     | Construction of Earthen graded Bund               | विविध मातीचा प्रकार असलेला बांध बांधणे                  |
| १९     | Construction of Pebble graded Bund                | विविध गारगोटी प्रकार बांध बांधणे                        |
| २०     | Construction of Stone graded Bund                 | विविध दगडी प्रकार बांध बांधणे                           |
| २१     | Development of Silviculture Grasslands            | सिल्विपाश्र्वर पद्धतीने गवताळ प्रदेशांचा विकास करणे.    |
| २२     | Levelling / shaping of Wasteland / Fallow land    | पडीक/समतोल जमिनीचे सपाटीकरण                             |
| २३     | Drainage of chaur or waterlogged areas Land       | चौर किंवा पाणी साचलेल्या भागातील जमिनीचा निचरा          |
| २४     | Construction of Brushwood Check Dam               | ब्रशवुड पद्धतीचा बंधारा बांधणे                          |
| २५     | Construction of Boulder Check Dam                 | दगडी बंधारा बांधणे                                      |
| २६     | Construction of Gabion Check Dam                  | गॅबियन बंधारा चे बांधकाम                                |
| २७     | Construction of Compost Pit                       | कंपोस्ट पिटचे बांधकाम                                   |
| २८     | Construction of Vermi Compost structure           | वर्मी कंपोस्ट संरचना बांधणे                             |

SATISH VITHALRAO  
KOVE

Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE  
DN: cn=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT  
DEPARTMENT,  
2.5.4.20=11802726550070150475695276803150603716109568958167680,  
postalCode=400012, o=Maharashtra,  
serialNumber=CX 9012726550070150475695276803150603716109568958167680,  
sAC1E, cn=SATISH VITHALRAO KOVE  
Date: 2024.03.14 11:04:09 +05'30'

|    |                                                    |                                                             |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| २९ | Construction of NADEP Compost structure            | NADEP कंपोस्ट संरचनेचे बांधकाम                              |
| ३० | Construction of Berkeley Compost Pit               | बर्कले कंपोस्ट पिटचे बांधकाम                                |
| ३१ | Construction of Irrigation Open Well               | खुल्या विहिरीचे बांधकाम (सिंचन)                             |
| ३२ | Construction of Fish Drying Yards                  | मासे वाळवण्यासाठी यार्डचे बांधकाम                           |
| ३३ | Wasteland Line Plantation of Forestry Trees        | पडीक जमिनीवर वृक्ष लागवड (वनीकरण)                           |
| ३४ | Line Plantation of Shelter Belt Trees              | शेल्टरबेल्ट पद्धतीने वृक्षांचे वृक्षारोपण                   |
| ३५ | Block Plantation of Horticulture Trees in fields   | शेतात फलोत्पादनाच्या झाडांची लागवड करणे                     |
| ३६ | Wasteland Block Plantation of Horticulture Trees   | पडीक जमिनीत फलोत्पादन वृक्ष लागवड                           |
| ३७ | Block Plantation of Farm Forestry Trees in Fields  | शेतातील वनीकरणाच्या उद्देशाने झाडांची लागवड लागवड करणे.     |
| ३८ | Block Plantation of Forestry Trees in Fields       | वनीकरणाच्या झाडांची लागवड करणे                              |
| ३९ | Wastelands Block Plantation of Forestry Trees      | पडीक जमिनीत वनीकरणाच्या उद्देशाने वृक्ष लागवड               |
| ४० | Block Plantation of Sericulture Trees in fields    | शेतात रेशीम (तुती) झाडांची लागवड करणे                       |
| ४१ | Wastelands Block Plantation of Sericulture Trees   | पडीक जमिनीत रेशीम (तुती) झाडांची लागवड करणे                 |
| ४२ | Block Plantation of Bio drainage Trees in Fields   | शेतात बायोड्रेनेज प्रजातीच्या झाडांची लागवड करणे.           |
| ४३ | Wasteland Block Plantation of Bio Drainage Trees   | पडीक जमिनीत बायोड्रेनेज प्रजातीच्या झाडांची लागवड करणे.     |
| ४४ | Afforestation of wastelands using Forestry trees   | वनीकरणाच्या झाडांचा वापर करून पडीक जमिनीवर वृक्षारोपण करणे. |
| ४५ | Construction of Earthen Gully Plugs                | मातीच्या गल्ली प्लगचे बांधकाम                               |
| ४६ | Construction of Stone boulder Gully Plugs          | दगडी गली प्लगचे बांधकाम                                     |
| ४७ | Raising of Nursery                                 | रोपवाटिका वाढवणे/तयार करणे.                                 |
| ४८ | Construction of Mini Percolation Tank              | छोट्या पाझर तलावाचे बांधकाम                                 |
| ४९ | Construction of Farm Ponds                         | शेततळ्यांचे बांधकाम                                         |
| ५० | Construction of Recharge Pits                      | पुनर्भरण खड्डे बांधणे                                       |
| ५१ | Construction of Sand filter for Bore well recharge | बोरवेल पुनर्भरणासाठी वाळू फिल्टरचे बांधकाम                  |
| ५२ | Construction of Sand filter for Open well recharge | खुल्या विहीर पुनर्भरणासाठी मातीचे फिल्टर बांधणे             |
| ५३ | Construction of Cattle Shelter                     | गुरांच्या निवाऱ्यासाठी शेड तयार करणे                        |
| ५४ | Construction of Goat Shelter                       | शेळी निवाऱ्यासाठी शेड तयार करणे                             |
| ५५ | Construction of Piggery Shelter                    | डुक्कर निवाऱ्यासाठी शेड तयार करणे                           |
| ५६ | Construction of Poultry Livestock Shelter          | पोल्ट्री शेड तयार करणे                                      |
| ५७ | Construction of Soak Pit                           | शोष खड्डा बांधकाम.                                          |

**SATISH VITHALRAO KOVE**

Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE  
DN: cn=+K, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT  
DEPARTMENT,  
2.5.2.4.2.1.12627a7b5059701f5a1976c69d76d301a50616107b5e8ff5b1676c1bda,  
serialNumber=400032, c=Maharashtra,  
cN=+K, email=CE18732748B0A7AD7271775E8F0AD405E8B74875399762F0A47C3  
F8AC1E@satishvithalrao.gov.in  
Date: 2024.05.14 11:05:49 +05'30'

|     |                                                                      |                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ८९  | Repair and Maintenance of Gabion Check Dam                           | गॅबियन चेक डॅमची देखभाल आणि दुरुस्ती                              |
| ९०  | Repair and Maintenance of Vermi Compost structure                    | वर्मी कंपोस्ट संरचनेची देखभाल आणि दुरुस्ती                        |
| ९१  | Repair and Maintenance of NADEP Compost structure                    | NADEP कंपोस्ट संरचनेची देखभाल आणि दुरुस्ती                        |
| ९२  | Repair and Maintenance of Berkeley Compost Pit                       | बर्कले कंपोस्ट पिटची देखभाल आणि दुरुस्ती                          |
| ९३  | Repair and Maintenance of Compost Pit                                | कंपोस्ट पिटची देखभाल आणि दुरुस्ती                                 |
| ९४  | Construction of Diversion Storm Water Drain                          | वादळाच्या पाणी निचरा करणाऱ्या ड्रेनचे बांधकाम                     |
| ९५  | Repair and maintenance of Diversion Storm Water Drain                | वादळाच्या पाणी निचरा करणाऱ्या ड्रेनचे बांधकाम देखभाल आणि दुरुस्ती |
| ९६  | Repair and maintenance of parapet & platform of Irrigation Open Well | खुल्या विहिरीच्या पॅरापेट आणि प्लॅटफॉर्मची देखभाल आणि दुरुस्ती    |
| ९७  | Construction of Irrigation Open Well for Groups                      | गटांसाठी सिंचन खुल्या विहिरीचे बांधकाम                            |
| ९८  | Repair and Maintenance of Fish Drying Yards                          | मासे सुकविण्याच्या मैदानाची देखभाल आणि दुरुस्ती                   |
| ९९  | Canal Line Plantation of Horticulture Trees                          | कालव्याच्या सभोवताली फलोत्पादन वृक्षांची लागवड                    |
| १०० | Boundary Line Plantation of Horticulture Trees                       | सीमारेषेवर फलोत्पादन वृक्षांची लागवड                              |
| १०१ | Boundary Line Plantation of Farm Forestry Trees                      | शेताच्या सीमारेषेवर वनीकरण वृक्षांची लागवड                        |
| १०२ | Canal Line Plantation of Forestry Trees                              | कालव्याच्या सभोवताली वनीकरणाच्या झाडांची लागवड                    |
| १०३ | Boundary Line Plantation of Forestry Trees                           | सीमारेषेवर वनीकरणाच्या झाडांची लागवड                              |
| १०४ | Road side line plantation of Forestry Trees                          | रस्त्याच्या कडेला वनीकरणाच्या झाडांची लागवड                       |
| १०५ | Boundary Line Plantation of Shelter Belt Trees                       | सीमारेषेवर शेल्टरबेल्ट पद्धतीने वृक्षांची लागवड                   |
| १०६ | Road Line Plantation of Shelter Belt Trees                           | रस्त्याच्या शेजारी शेल्टर बेल्ट वृक्षांची लागवड                   |
| १०७ | Along the coast Line Plantation of Coastal Shelter Belt Trees        | किनारपट्टीवर शेल्टर बेल्ट वृक्षांची लागवड                         |
| १०८ | Fields Block Plantation of Horticulture Trees                        | ब्लॉक पद्धतीने फलोत्पादन वृक्षांची लागवड                          |
| १०९ | Wasteland Block Plantation of Farm Forestry Trees                    | ब्लॉक पद्धतीने शेता शेजारी वनीकरणाच्या झाडांची लागवड              |
| ११० | Along the coast Block Plantation of Forestry Trees                   | वनीकरणाच्या झाडांची लागवड                                         |
| १११ | Wasteland Block Plantation of Sericulture Trees                      | वेस्टलँड ब्लॉक रेशीम लागवडीच्या झाडांची लागवड                     |
| ११२ | Block Plantation of Bio drainage Trees in fields                     | शेतात जैविक निचरा झाडांची लागवड करणे                              |

|     |                                                                          |                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ११३ | Block Plantation of Bio drainage trees in Wastelands                     | पडीक जमिनीत जैविक निचरा वृक्ष लागवड करणे                    |
| ११४ | Repair and maintenance of Earthen Gully Plugs                            | मातीच्या गुली प्लगची दुरुस्ती आणि देखभाल                    |
| ११५ | Repair and maintenance of Stone boulder Gully Plugs                      | दगडी गली प्लगची दुरुस्ती आणि देखभाल                         |
| ११६ | Raising of Nursery                                                       | गटांसाठी रोपवाटिका उभारणे                                   |
| ११७ | Raising of Nursery for Groups                                            | रोपवाटिका उभारणे                                            |
| ११८ | Construction of Fisheries Ponds                                          | मत्स्यपालन तलावांचे बांधकाम                                 |
| ११९ | Repair and maintenance of Fisheries Ponds                                | मत्स्यपालन तलावांची दुरुस्ती आणि देखभाल                     |
| १२० | Renovation of Fisheries Ponds                                            | मत्स्यपालन तलावांचे नूतनीकरण                                |
| १२१ | Construction of infrastructure for Liquid Bio Manure for Groups          | गटांसाठी द्रव जैव खतासाठी पायाभूत सुविधांचे बांधकाम         |
| १२२ | Repair and Maintenance of Infrastructure for Liquid Bio Manure           | द्रव जैव खतासाठी पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि देखभाल      |
| १२३ | Construction of Crematorium for community                                | समुदायासाठी स्मशानभूमीचे बांधकाम                            |
| १२४ | Repair and Maintenance of Crematorium                                    | स्मशानभूमीची दुरुस्ती आणि देखभाल                            |
| १२५ | Construction of Community Water Harvesting Ponds                         | सामुदायिक जल संचयन तलावांचे बांधकाम                         |
| १२६ | Construction of Fisheries Ponds for Community                            | समुदायासाठी मत्स्यपालन तलाव बांधणे                          |
| १२७ | Repair and maintenance of Fisheries Ponds for Community                  | समुदायासाठी मत्स्यपालन तलावांची दुरुस्ती आणि देखभाल         |
| १२८ | Repair and maintenance of Community Water Harvesting Ponds for Community | समुदायासाठी सामुदायिक जल संचयन तलावांची दुरुस्ती आणि देखभाल |
| १२९ | Renovation of Fisheries Ponds for Community                              | समाजासाठी मत्स्यपालन तलावांचे नूतनीकरण                      |
| १३० | Renovation of Community Water Harvesting Ponds for Community             | सामुदायिक जल संचयन तलावांचे नूतनीकरण                        |
| १३१ | Construction of Mitti Murram Roads for Community                         | समाजासाठी मुरम मातीच्या रस्त्यांचे बांधकाम                  |
| १३२ | Repair and maintenance of Mitti Murram Roads for Community               | मुरम मातीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल                |
| १३३ | Construction of Embankment for community                                 | समुदायासाठी तटबंधाचे बांधकाम                                |

SATISH

VITHALRAO KOVE

Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL  
DEVELOPMENT DEPARTMENT,  
2.5.4.20=e13b027a7b550970150c7dc69d276db3b1a6e37f71610  
f65e8f55b1676c8a, postalCode=400032, st=Maharashtra,  
serialNumber=C187237348AD742D77127758F0AD40058E8748  
375399762FD447C3E9AC1E8, cn=SATISH VITHALRAO KOVE  
Date: 2024.03.14 11:05:28 +05'30'

( सतीश कोवे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन